

Nr. 101 Besprechung im Reichsinnenministerium vom 15. Juni 1937, 10 Uhr

R 43 II/1523, Bl. 48–93 Mitschrift des RIM, Umdruck¹

Anwesend: StS Pfundtner (Vorsitz); RFSS Himmler, RStH Sauckel, Dir. Burgdörfer, RA Mößmer, Prof. Astel, Prof. Lenz, Amtsarzt Vellguth; MD Gütt, Frey, Surén. MDgt. Seel, MR Cropp, Goedecke, Kahler, Linden, Ruppert, ORR Globke, Zimdars, RR Ruttke, AR Franke (RIM); MD Sommer (StdF); MD Wienstein (Rkei); MD Volkmar, KGR Ficker, StA Rexroth, AGR Maßfeiler (RJuM); AGR Söller (ADR); MR Gossel, ORR Nierth (RFM); ORR Hoffheinz (RErzM); ORR Thomalla (RMVP); OPR Ritter (RPM); RBR Kirste (RVM); ORR v. Kreß (RLuM); Hptm. (E) Ritgen (RKrM); SS-Sturbannführer Ohlendorf.

Beginn: 10:00

Ort: Reichsinnenministerium

[FAMILIENRECHTLICHE UND BEVÖLKERUNGSPOLITISCHE FRAGEN IM KONTEXT DER UNEHELICHEN MUTTERSCHAFT]

Streng vertraulich!

Staatssekretär Pfundtner: Meine Herren! Ich eröffne die Sitzung und danke Ihnen allen für Ihr Erscheinen. Insbesondere danke ich Ihnen, Reichsführer, daß Sie die Freundlichkeit haben, persönlich an unserer Sitzung teilzunehmen. Ich darf vorausschicken, daß diese Besprechung wohl in erster Linie mit auf Ihre Anregung zurückzuführen ist, die Sie anderen Stellen und auch mir in persönlichen Gesprächen gegeben haben.

Die Frage der unehelichen Mutterschaft und die damit zusammenhängenden Fragen der Rechtslage des unehelichen Kindes und auch des unehelichen Vaters gewinnen im Dritten Reich ganz besondere Bedeutung, und zwar nicht nur vom familienrechtlichen Standpunkte aus, sondern namentlich auch vom bevölkerungspolitischen, vom beamtenpolitischen und vom wehrpolitischen Gesichtspunkt aus. Infolgedessen stehen wir auch gerade in unserem Ressort in diesen Fragen vor wichtigen Entscheidungen. Die heutige Besprechung soll einmal die erste Grundlage dafür geben und die Ansichten der hier vertretenen Stellen zusammenfassen, damit auf dem Ergebnis dieser Besprechung weiter aufgebaut werden kann. Wir haben zunächst drei Herren gebeten, uns in kurzen Vorträgen ihre Auffassung über wichtigste Punkte dieses ganzen Problems auseinanderzusetzen. Es haben sich lebenswürdigerweise bereiterklärt, diese Vorträge zu halten, Herr Ministerialdirektor Dr. Volkmar über die Frage der Stellung des unehelichen Kindes bzw. der unehelichen Mutter im Familienrecht, Herr Dr. Burgdörfer über Frauenüberschuß und uneheliche Mutterschaft, Herr Ministerialrat Dr. Goedecke über die Frage der außerehelichen Mutter in beamtenrechtlicher Hinsicht.

Ich glaube, weitere einführende Worte sind zunächst nicht nötig. Wir werden zuerst die Vorträge entgegennehmen. Ich bitte Herrn Ministerialdirektor Dr. Volkmar, das Wort zu nehmen.

Ministerialdirektor Dr. Volkmar: Meine Herren! Das Problem des unehelichen Kindes ist eines der ältesten Probleme, die die Menschengeschichte überhaupt kennt. Es ist noch nie in der Welt restlos

¹ Überliefert auch in R 1501/5518, S. 25–120; R 2/484, Bl. 239–285. Das 88seitige, hier im Auszug wiedergegebene Wortprotokoll wurde den teilnehmenden Stellen nach Genehmigung des Stenogramms durch die Referenten, die im Falle Himmlers besonders lange auf sich hatte warten lassen, erst am 6. 12. 1937 übersandt; R 43 II/1523, Bl. 46 f.; R 1501/5518, S. 121. Zu der Aussprache, die grundsätzl. Charakter trug und der weitere Sitzungen im kleinen Kreis folgen sollten, hatte der RIM mit Schreiben vom 31. 5. 1937 eingeladen; R 43 II/1523, Bl. 43. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12055. – Orthografie und Interpunktion stillschweigend normalisiert.

und befriedigend gelöst worden, obwohl es fast jedes Zeitalter in seiner Schwere und in seiner Schmerzhaftigkeit empfunden hat. Daß die Lösung immer zu wünschen übrig ließ, liegt in der Natur des Problems; denn einerseits wird jede Bewegung, die sich des unehelichen Kindes und seines traurigen Schicksals annimmt, dahin streben, dem unehelichen Kinde möglichst die gleichen Lebensbedingungen zu geben wie dem ehelichen. Auf der anderen Seite steht aber die Heiligkeit der Ehe, die auch uns, wenn wir auch ihren Wert längst nicht mehr aus der kirchlichen Weihe nehmen, im nationalsozialistischen Reich genau so heilig ist wie früher unter anderen Gesichtspunkten. Der Nationalsozialismus sieht in der Ehe die kleinste Gemeinschaft, die den Urgrund der Volksgemeinschaft bildet, die den Blutstrom des Volkes durch die Zeiten leitet, dabei nicht nur körperliche Eigenschaften durch die Geschlechter fortpflanzt, sondern ebenso auch Sitte, Brauchtum und Charaktereigenschaften erhält, kurz dem Nachwuchs alles das übermittelt, was ein Volksgenosse braucht, um ein tüchtiges Glied der Volksgemeinschaft zu werden. Also Wert und Bestand der Volksgemeinschaft hängt auch für uns von Ehe und Familie ab, und wir müssen alles tun, um diese Einrichtung zu stärken, um ihrer Entwertung und Beeinträchtigung entgegenzuwirken.

Nun kann man aber das uneheliche Kind nicht dem ehelichen gleichstellen, ohne daß sich die Gefahr der Störung des Familienfriedens ergibt, ausgenommen natürlich die glücklichen Fälle, in denen die Eltern eines unehelichen Kindes sich später verheiraten. Das gehört aber nicht hierher; denn dann wird das Kind eben ein eheliches Kind. Solange es unehelich bleibt, wird also die volle Gleichstellung mit dem ehelichen Kinde schwer zu erreichen sein, ohne daß man die Familie selber stört. Es liegt auch in der Natur der Sache, daß man, auch wenn man das uneheliche Kind rechtlich noch so günstig stellt, ihm nie die Atmosphäre vermitteln kann, die in einer Familie die ehelichen Kinder haben. Es fehlt die Dreieinigkeit von Mutter, Vater, Kind, die gerade das ausmacht, was das Familienleben glücklich macht und was den gesunden und fruchtbaren Boden für die Entwicklung des jungen Menschen bildet. Dieser Zwiespalt, daß man in der Rücksicht auf die Familie und auf die Ehe immer eine Grenze in der Sorge für das uneheliche Kind finden muß, zeigte sich schon in ganz anderen Zeiten, als wir sie heute haben, nämlich bei der Schaffung der Weimarer Verfassung. Damals wurde bereits ein Vorschlag gemacht, der dahin lautete: „Das uneheliche Kind trägt den Namen des Vaters und steht dem ehelichen gleich.“ Aber man erkannte damals schon, daß in dieser einfachen und lapidaren Weise das Problem nicht lösbar war. Man hat deshalb mehrere Pflöcke zurückgesteckt, und nachdem in Art. 119 der Ehe als Grundlage des Familienlebens der besondere Schutz des Staates gesichert worden war, hieß es in Art. 121 der Weimarer Verfassung nur noch:

Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche, seelische und gesellschaftliche Entwicklung zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

Ich habe das nur angeführt, um zu zeigen, wie auch unter ganz anderen politischen Blickpunkten als den heutigen immer wieder die gleiche Schwierigkeit des Problems offenbar wurde. Läßt sich also hiernach für das Problem auch keine restlose, nach allen Richtungen befriedigende Lösung finden, so wird man doch gerade vom volksgemeinschaftlichen Gesichtspunkt aus, von dem wir heute ausgehen, nicht resignieren dürfen, sondern wird sich immer bemühen müssen, nun wenigstens unter den denkbaren Lösungsmöglichkeiten diejenige zu finden, die dem unehelichen Kinde am besten den günstigen Platz in der Volksgemeinschaft, den es, um sich gesund und für die Volksgemeinschaft wertvoll zu entwickeln, haben muß, sichert, freilich ohne dabei an dem Bestande der Familie zu rütteln und Wert und Heiligkeit der Ehe zu gefährden.

Hierbei taucht zuerst die Frage auf: Wieweit steht denn nun unser heutiges Recht hinter diesem Idealzustande oder vielmehr hinter dem möglichst günstigen Zustande, den wir erstreben müssen, zurück? Da lassen Sie mich nur einen allgemeinen Überblick geben über die Grundsätze, nach denen im BGB das Problem des unehelichen Kindes behandelt wird². Den meisten von Ihnen sind diese Grundsätze ja bekannt, und ich kann mich infolgedessen ganz kurz fassen. Nach dem BGB hat das

² BGB 4. Buch: Familienrecht, 2. Abschnitt: Verwandtschaft, Titel 6 und 7: Rechtl. Stellung bzw. Legitimation unehel. Kinder (§§ 1705–1740).

uneheliche Kind – das ist bezeichnend und grundsätzlich – ein eigentliches verwandtschaftliches Verhältnis nur zu seiner Mutter und deren Verwandten. Es hat also eine Mutter und es hat einen mütterlichen Großvater sowie eine mütterliche Großmutter; es ist aber nicht verwandt im eigentlichen Sinne mit seinem Erzeuger. Sein Vater ist also im Sinne des BGB nicht sein Verwandter, und es hat infolgedessen auch im Rechtssinne keinen väterlichen Großvater, keine väterliche Großmutter usw. Natürlich läßt sich dieser Grundsatz, daß das Kind mit seinem Erzeuger nicht verwandt ist – der ja eigentlich nur eine Fiktion ist –, nicht restlos durchführen, und infolgedessen wird bei den Ehehindernissen der Verwandtschaft der außereheliche Vater natürlich wie ein echter Vater behandelt; denn sonst hätte man ja zulassen müssen, daß der uneheliche Vater seine uneheliche Tochter heiraten kann. Aber auch die Mutter des unehelichen Kindes hat, obwohl sie mit dem unehelichen Kinde verwandt ist wie eine eheliche Mutter, doch nicht dieselbe Stellung wie die eheliche Mutter; denn sie hat nicht die elterliche Gewalt, sondern nur das Recht, für die Person des Kindes zu sorgen. Die gesetzliche Vertretung liegt dem Vormund ob, und in neuerer Zeit – das ist ja bekannt – haben wir für uneheliche Kinder die Amtsvormundschaft des Jugendamts, das sofort bei der Geburt des unehelichen Kindes in die Rolle des Vormundes eintritt, ohne daß es einer ausdrücklichen Bestellung bedarf. Der Vormund hat die gesetzliche Vertretung des Kindes und, soweit es sich um die Personensorge handelt, die der unehelichen Mutter zusteht, hat er die Rolle eines Beistands, wie ein solcher ja auch einer Witwe für ihre ehelichen Kinder bestellt werden kann. Als Beistand hat er das Recht und die Pflicht, die Mutter bei der Ausübung der Personensorge zu unterstützen und zu überwachen.

Das Kind erhält nun dieser Stellung gegenüber, nach der es also mit dem Vater und dessen Verwandten nicht verwandt ist, sondern nur mit seiner Mutter, naturgemäß den Familiennamen der Mutter, und zwar wenn die Mutter infolge Verheiratung einen anderen Namen führt als ihren Mädchennamen, nicht den Namen, den die Mutter tatsächlich führt, sondern ihren Mädchennamen. Nun kann auch nach geltendem Recht das uneheliche Kind die volle Stellung eines ehelichen erhalten, z. B. durch Heirat seines Erzeugers mit seiner Mutter; das ist die Legitimation durch nachfolgende Ehe. Dadurch erlangt in dieser Ehe das Kind die Stellung eines ehelichen Kindes. Sodann ist möglich die Annahme an Kindes Statt und ferner die Ehelichkeitserklärung, die ein behördlicher Ausspruch und ein reiner Gnadenakt ist. Wenn die Mutter – was ja sehr häufig vorkommt – statt des Erzeugers des unehelichen Kindes einen anderen Mann heiratet, kann die Stellung des unehelichen Kindes in dieser Ehe insofern erleichtert werden, als der Ehemann der Mutter, obwohl er zu dem Kinde an sich keine rechtlichen Beziehungen hat, durch Erklärung gegenüber dem Vormundschaftsgericht dem Kinde seinen Namen erteilen [kann]. Dadurch wird zwar nach außen die Lage des Kindes, namentlich wenn es nun in die neugegründete Familie aufgenommen wird, wesentlich erleichtert; aber die Stellung eines ehelichen Kindes erlangt es dadurch nicht.

Nun, wer ist der Vater des unehelichen Kindes? Hier stellt das BGB die gesetzliche Vermutung auf: Vater ist derjenige, der innerhalb der Empfängniszeit der Mutter beigewohnt hat. Dagegen gibt es aber zwei Einwendungen. Die eine Einwendung ist die, daß der Vater bei dieser Beiwohnung das Kind nicht erzeugen konnte; er leidet z. B. an Azoospermie, ist also zeugungsunfähig. Das würde die Vaterschaftsvermutung beseitigen. Viel wichtiger ist aber die Beseitigung der Vaterschaftsvermutung durch die berühmte und berüchtigte *exceptio plurium*, d.h. also durch den Einwand, daß auch andere Personen in der Empfängniszeit der Mutter beigewohnt haben. Ist dies der Fall, dann scheidet der als Erzeuger in Anspruch Genommene als Vater aus, und es kommen dann keinerlei Ansprüche des unehelichen Kindes gegen ihn in Betracht. Freilich kann auch hier ein zweiter, der der Mutter in der Empfängniszeit beigewohnt hat, dadurch ausgeschlossen werden, daß man den Nachweis führt, das Kind könne von diesem nicht erzeugt sein. Früher hatte man hier abgesehen von dem Falle, daß die Kindesmutter bei Beginn des Verkehrs mit dem zweiten Mann schon schwanger war, nur den Nachweis der Zeugungsunfähigkeit. Seitdem die Blutgruppenuntersuchung weiter entwickelt ist, ergibt sich aber auch die Möglichkeit, wenn zwei der Mutter in der Empfängniszeit

beigewohnt haben, einen von den beiden durch Vergleichung der Blutgruppen, denen die Beteiligten angehören, als Erzeuger auszuschneiden, so daß dann nur noch einer als Vater in Betracht käme. Aber wo dieser Blutgruppenbeweis versagt, wo etwa die Untersuchung ergibt, daß sowohl der A wie der B Erzeuger des unehelichen Kindes sein können, da führt die Tatsache des Mehrverkehrs zur Versagung aller Ansprüche gegen diejenigen, die der Mutter in der Empfängniszeit beigewohnt haben.

Nun kann die Vaterschaft auch anerkannt werden. Geschieht das in öffentlicher Urkunde, so bedeutet das zwar keine endgültige Feststellung der Vaterschaft, wohl aber den Ausschluß der Einwendung des Mehrverkehrs. Wer also anerkannt hat, Vater des unehelichen Kindes zu sein, könnte zwar nachher noch einwenden: „Ich kann doch nicht der Vater sein; denn inzwischen hat sich herausgestellt: ich bin zeugungsunfähig“, und mit diesem Einwand müßte er gehört werden. Dagegen kann man ihn nicht hören mit dem Einwand des Mehrverkehrs, und man wird ihn praktischerweise auch nicht hören können mit dem Einwand, daß er selbst der Mutter gar nicht beigewohnt habe; denn ohne diese Voraussetzung würde er doch das Anerkenntnis nicht abgegeben haben. Auf die Frage der Anfechtung des Anerkenntnisses wegen arglistiger Täuschung will ich hier nicht eingehen.

Nun ist noch wichtig: In welcher Form erfolgt heute die Feststellung der Vaterschaft? Sie geht im gewöhnlichen Prozeßwege vor sich. Das hat also zur Folge, daß alle Grundsätze des normalen Prozeßverfahrens gelten, insbesondere der Grundsatz, daß Geständnisse den Richter in tatsächlicher Hinsicht binden. Wenn also jemand aus irgendeinem Grunde wahrheitswidrig sagt: „Ja, es ist ganz richtig, ich habe mit der Mündelmutter in der Empfängniszeit geschlechtlich verkehrt“, obschon das gar nicht der Fall war, so steht das für den Richter fest; denn Geständnisse binden das Gericht. Ebenso kann ein Versäumnisurteil gegen den ausbleibenden, als Vater in Anspruch genommenen Beklagten ergehen, und dann gilt alles, was der Vormund des Kindes vorgetragen hat, als zugestanden und damit als festgestellt. Schon daraus ersehen Sie in Verbindung mit der großen Bedeutung, die die Vermutungen im heutigen Recht haben, daß die gerichtliche Feststellung der außerehelichen Vaterschaft wohl eine Vaterschaft im rein abstrakten, rechtlichen Sinne des BGB festlegt, niemals aber eine sichere Gewähr dafür gibt, daß die erbbiologische Vaterschaft, die Tatsächlichkeit der Erzeugung des Kindes durch diesen Vater in den Prozessen sicher aufgeklärt wird³.

Welches sind nun die Rechte und Pflichten des Vaters? Beide erschöpfen sich in dem Recht und in der Pflicht, den Unterhalt für das Kind zu zahlen. Der Vater hat keinerlei Recht in bezug auf die Personensorge, auch wenn er sich für das Kind interessiert. Wenn es ihm gelingt, die Ehelichkeitserklärung zu erreichen, wobei er aber immer der Mitwirkung der Mutter bedarf, kann er die rechtliche Stellung eines ehelichen Vaters erlangen und damit den ganzen Kreis der Vaterrechte und Vaterpflichten. Abgesehen davon hat er nur für den Unterhalt zu sorgen, und zwar in Gestalt einer Geldrente. Er kann nicht etwa sagen: „Ich bin Landwirt, ich will das Kind auf meinem Gut unterbringen und selber pflegen.“ Er muß in bar zahlen. Die Mutter bestimmt den Aufenthalt des Kindes und nicht der außereheliche Vater.

Ferner ist wichtig die Begrenzung des Unterhaltsanspruchs. Der Unterhaltsanspruch endet mit dem 16. Lebensjahr des unehelichen Kindes. Er geht ausnahmsweise darüber hinaus, wenn das Kind durch Krankheit oder Gebrechlichkeit weiter unterhaltsbedürftig ist, und zwar sagt das BGB: „im Augenblick der Vollendung des 16. Lebensjahres“⁴. Das führt zu folgendem: Ist das Kind körper-

³ Urteilssammlung zu unter diesem Aspekt symptomat. Vaterschaftsprozessen s. R 22/484.

⁴ § 1708 BGB: „(1) Der Vater des unehelichen Kindes ist verpflichtet, dem Kinde bis zur Vollendung des sechzehnten Lebensjahrs den der Lebensstellung der Mutter entsprechenden Unterhalt zu gewähren. Der Unterhalt umfaßt den gesamten Lebensbedarf sowie die Kosten der Erziehung und der Vorbildung zu einem Berufe.“

(2) Ist das Kind zur Zeit der Vollendung des sechzehnten Lebensjahrs infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen außerstande, sich selbst zu unterhalten, so hat ihm der Vater auch über diese Zeit hinaus Unterhalt zu gewähren; die Vorschrift des § 1603 Abs. 1 [Befreiung von der Unterhaltspflicht bei wirtschaftl. Leistungsunfähigkeit] findet Anwendung.“

lich oder geistig so schwächlich, daß es mit dem 16. Jahr noch völlig hilfsbedürftig ist, dann muß der außereheliche Vater weiterzahlen, unter Umständen bis zum Tode des Kindes. Wenn aber das Kind mit 16 Jahren so weit herangewachsen ist, daß es normal entwickelt ist, dann hört die Unterhaltspflicht auf. Nun kann aber nach Jahren durch einen Unfall oder durch eine Krankheit das Kind völlig hilflos und hilfsbedürftig werden. Dann lebt nicht etwa die nach Vollendung des 16. Lebensjahres erloschene Unterhaltspflicht wieder auf. Das uneheliche Kind kann vielmehr gegen seinen Erzeuger keinerlei Ansprüche mehr erheben. Ein Erbrecht hat das uneheliche Kind gegen seinen Vater nicht. Das entspricht ja der ganzen Auffassung. Aber dafür vererbt sich die Unterhaltspflicht. Sie geht als Nachlaßverbindlichkeit auf die Erben über. Die Erben haben jedoch das Recht, ohne daß irgend jemand nachprüfen darf, ob das auch vom Standpunkt des Kindes aus billig ist oder nicht, das uneheliche Kind mit der Hälfte dessen abzufinden, was es erlangen würde, wenn es ein eheliches Kind wäre. Also mit dem Pflichtteil des ehelichen Kindes können die Unterhaltsansprüche des unehelichen Kindes abgefunden werden. Vereinbarungen über den Unterhalt, insbesondere Abfindungen sind zulässig, bedürfen aber der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts.

Nun noch einige Worte zu den Verpflichtungen des unehelichen Vaters gegen die Mutter des Kindes. Diese Verpflichtungen sind ganz gering. Der Vater muß der Mutter die Entbindungskosten zahlen und die sogenannten Sechswochenkosten, weil die Mutter ja nicht unmittelbar nach der Entbindung wieder dem Erwerb nachgehen kann. Vor der Geburt des Kindes hat die Mutter keinen Anspruch. Es können nur nach besonderer Vorschrift im Wege einer einstweiligen Verfügung sichernde Maßnahmen getroffen werden, damit in dem Augenblick, in dem die Entbindung vor sich gehen muß, das Geld bereitliegt.

Das wäre in ganz kurzen Zügen das Wesentlichste, was über die heutige Regelung des Rechts des unehelichen Kindes zu sagen wäre. Die Bedenken gegen diese Regelung sind so alt wie das BGB selbst. Es liegt ja auf der Hand, daß die ganze Regelung nur vom männlichen Standpunkte aus gesehen und durchdacht ist. Sie ist abgestellt viel mehr auf die Interessen des Erzeugers als auf die des unehelichen Kindes. Besonders schwerwiegend sind zwei Punkte, einmal die schon erwähnte exceptio plurium, wonach der bloße Umstand: die Mutter hat in der Empfängniszeit mehreren die Beiwohnung gestattet und es läßt sich nicht feststellen, aus welcher dieser Beiwohnungen das Kind entstanden ist, jeden Anspruch des Kindes vernichtet. Keiner der Mehreren, denen sich die Mündelmutter hingegeben hat, kann zu irgendwelcher Zahlung herangezogen werden. Die Nachteile dieser exceptio plurium liegen auf der Hand. Sie ist ungerecht, weil das Kind unter einer Leichtfertigkeit seiner Mutter leiden muß. Sie ist aber auch gefährlich, weil natürlich jeder Mann nach Möglichkeit versuchen wird, wenn ihm an der Mündelmutter nichts mehr liegt, von seinen Verpflichtungen dadurch loszukommen, daß er ihren Charakter verdächtigt und die Einrede des Mehrverkehrs erhebt. Jedem Richter, der Alimenterprozesse praktisch behandelt hat, werden zahllose Fälle bekannt sein, in denen mit Erbitterung, ja mit unmoralischer Gehässigkeit solche Einwendungen vorgebracht wurden. Ich habe z. B. in meiner Praxis mehrfach den Fall erlebt, daß ein Mann, der als Vater eines unehelichen Kindes in Anspruch genommen worden war, sämtliche Personen, mit denen die Mündelmutter jemals in der letzten Zeit irgendwelchen Verkehr, sei er auch noch so harmlos gewesen, gehabt hat, als Zeugen dafür anführte, daß sie mit der Mündelmutter geschlechtlich verkehrt hätten in der Annahme: einer wird doch vielleicht darunter sein, mit dem es zu intimen Beziehungen gekommen ist. Ferner sind Fälle bekannt geworden, in denen jemand einem guten Freunde solange zugeredet hat, bis er bereit war, einen Meineid zu schwören und wahrheitswidrig zu behaupten, er habe mit der Mündelmutter geschlechtlich verkehrt. Nicht selten sind aber auch die Fälle, in denen jemand, der fürchtet, es sei aus seinem Liebesverhältnis eine Schwängerung eingetreten, seine Geliebte hinterlistig in Versuchung führt. Er lädt sie z. B. mit Freunden zu einem großen Gelage ein, sorgt dafür, daß sie recht viel trinkt und läßt sie durch einen Freund verführen. Gelingt das, so hat er die Einrede des Mehrverkehrs und ist aller Verpflichtungen enthoben. Unzählig sind auch die Meineidsanzeigen und die Meineidsprozesse, die sich an die exceptio plurium knüpfen.

Deshalb ist die Stellung zu[r] exceptio plurium wohl auch die einzige Frage, über die fast bei allen, die sich mit der Reform des Unehelichenrechts beschäftigt haben, Einigkeit besteht. Ein künftiges nationalsozialistisches Recht wird diese Einrede nicht mehr übernehmen können, wird sie vielmehr beseitigen müssen. Wir haben da auch Vorbilder in anderen Rechten. Im österreichischen Recht kennt man sie nicht; ebenso nicht im norwegischen Recht, und ein Vorläufer des BGB, das sächsische BGB, hatte sie auch nicht eingeführt.

Aber bei der Durchführung des Gedankens, diese Einrede zu beseitigen, treten sofort große Schwierigkeiten auf. Man nehme den Fall: Man hat ein uneheliches Kind und seine Mutter hat in der Empfängniszeit, sagen wir, mit drei Männern geschlechtlichen Verkehr gehabt. Man kann trotz Blutgruppenuntersuchung keinen von ihnen ausschließen; jeder von den dreien kann vielmehr der Vater sein. Soll dann jeder zu einem Teil haften? Nehmen wir einmal an: 60 Mark monatlich werden dem Kinde zugebilligt. Soll nun jeder von den dreien 20 Mark zahlen? Man hat diese Lösungsmöglichkeit, die tatsächlich ernsthaft erwogen wurde, mit Recht mit dem sicherlich kennzeichnenden Schlagwort „Aktienkind“ lächerlich gemacht, und man wird auf eine solche Lösung verzichten müssen. Eine andere Lösung hat das österreichische Recht gefunden. Es sagt: Wenn mehrere der Mutter beigewohnt haben und als Erzeuger in Frage kommen, dann kann der Vormund aussuchen, welchen er herausgreifen will. Dieser wird dann nicht nur für die Zahlung des Unterhalts allein in Anspruch genommen, sondern er gilt damit auch allein als Vater des unehelichen Kindes. Dies ist eine Lösung, die wir auch nicht werden billigen können; denn sie erhält eine Unwahrheit. Man kann nicht, wenn drei als Vater des unehelichen Kindes in Betracht kommen, gewissermaßen ausknobeln, welcher von ihnen der Vater ist, sondern muß ehrlich sagen: Hier läßt sich die biologische Vaterschaft überhaupt nicht feststellen, und da können gegenüber denen, die für die Vaterschaft gleichzeitig in Betracht kommen, nur vermögensrechtliche Ansprüche begründet sein, nicht aber ein Vaterschaftsverhältnis. Für die Begründung rein vermögensrechtlicher Ansprüche läßt sich auch eine rechtliche Begründung leicht finden. Wenn man sie unter eine der allgemeinen Haftungs-Kategorien bringen will, kann man sie als eine Art Gefährdungshaftung betrachten. Man kann sagen: Jeder von den dreien *kann* der Erzeuger sein, und infolgedessen muß jeder von ihnen für den dem ehelichen Kinde gebührenden Unterhalt aufkommen. Das Ergebnis würde danach sein: Jeder haftet – das ist vielleicht der erträglichste Vorschlag – für das Ganze, jeder kann von dem Vormund in Anspruch genommen werden; natürlich kann aber das Kind nur einmal die Zahlung verlangen. Ich darf nur scherzes halber noch hinzufügen, daß noch eine vierte Lösungsmöglichkeit ernsthaft erörtert worden ist, nämlich die: Jeder muß das Ganze zahlen, das Kind kriegt den Betrag natürlich nur einmal; aber das, was die anderen zahlen, kommt in einen großen Topf, aus dem andere uneheliche Kinder, bei denen man überhaupt nicht weiß, wer sie erzeugt hat oder von deren Erzeuger nichts zu erlangen ist, unterstützt oder sonstige mit der Bevölkerungspolitik zusammenhängende Aufgaben gelöst werden. Diese Lösung hat manches gegen sich. Man hat mit Recht diesen großen Topf, in den die von dem unehelichen Kind nicht benötigten Zahlungen der Liebhaber seiner Mutter fließen sollen, den „Lastertopf“ genannt, und es hat einmal jemand gesagt, man könne sich schon vorstellen, wie künftig ein Stadtkämmerer mit von Sorgen durchfurchter Stirn bei Abgabe seines Rechenschaftsberichts erklären wird: „Leider hat im vergangenen Jahr der Mehrverkehr der unehelichen Mütter bedauerlich abgenommen, und infolgedessen stehen uns aus dem Lastertopf nur geringe Mittel zur Verfügung.“

(Heiterkeit.)

Also diese Möglichkeit wird man kaum als eine brauchbare Lösungsmöglichkeit bezeichnen können und wird sich vielmehr an folgendes halten müssen: Man läßt, wenn mehrere als Erzeuger in Frage kommen, jeden auf das Ganze haften. Es braucht aber nur einmal gezahlt zu werden, und derjenige, der zahlt, hat nach den allgemeinen Grundsätzen des Gesamtschuldverhältnisses gegen die Mitverpflichteten ein Rückgriffsrecht. Dann geht das uneheliche Kind der Umstand, daß ihm mehrere

haften, nichts an. es braucht nur gegen einen zu vollstrecken, und kann es ihm überlassen, die Mithaftung anderer diesen gegenüber selbst geltend zu machen.

Ich darf gleich dabei betonen: Selbstverständlich muß man, wenn man jetzt die exceptio plurium abschafft, doch auf der anderen Seite Einverkehrs- und Mehrverkehrskinder insofern unterscheiden, als man erwägen muß: Wenn sich feststellen läßt, wer der wirkliche Erzeuger ist, kann diesem gegenüber sein Rechtsverhältnis zum unehelichen Kinde ganz anders geregelt werden, als wenn der wirkliche Erzeuger sich nicht ermitteln läßt, und gegen die, die gemeinsam als Erzeuger in Betracht kommen, ein Zahlungsanspruch nur zugelassen ist, damit der Unterhalt des Kindes gesichert wird. Infolgedessen wird die Regelung bei den Kindern, deren Erzeuger man kennt, und bei denen der Erzeuger ungewiß ist, sehr verschieden ausfallen. Ich darf darauf noch zurückkommen.

Nun kommt das zweite Problem, das noch schwerer zu lösen ist. Das ist die Frage der Vaterschaftsfeststellung. Es ist ganz klar, daß wir uns von unserem heutigen Rechtsdenken aus nicht damit begnügen können, gewissermaßen den juristischen Vater festzustellen, wie es das heutige bürgerliche Recht tut. Schon wegen der Wichtigkeit der erbbiologischen Fragen, die sich daran knüpfen, wegen unseres ganzen Rasserechts, Ehegesundheitsrechts usw. müssen wir dafür Sorge tragen, daß man nach Möglichkeit den wirklichen Erzeuger des Kindes feststellt. Wir können deshalb nicht durch Anerkenntnisse, durch Versäumnisurteile oder sonstige Mittel des normalen Prozesses die Frage lösen lassen. Nun könnte man ja auch in einem ordentlichen Prozeßverfahren, wie wir es z.B. bei den Ehenichtigkeitssachen haben, ein amtswegiges Verfahren einführen. Aber es bleiben immer noch praktische Schwierigkeiten. Man nehme folgenden Fall an. Vor dem Richter ist die Klage auf Feststellung der Vaterschaft zunächst gegen A gerichtet. Erst im Verlauf des Prozesses wird klar, daß noch ein zweiter, der B, beteiligt war, und die Blutgruppenuntersuchung ergibt: A kann der Vater nicht sein, es kommt also noch B in Frage. Die natürliche Folge dieses Ergebnisses müßte sein, daß lediglich die Vaterschaft des B festgestellt wird. Da aber dieser nicht verklagt ist, setzt seine Verurteilung voraus, daß der Vormund seine ursprüngliche Klage ändert, sie nämlich neu gegen B erhebt. Ist nun aber A wohlhabend, B aber arm, so kann sich der Vormund leicht weigern, statt gegen A gegen B zu klagen. So zeigt sich, daß wir mit dem gewöhnlichen Prozeßverfahren das Problem nicht meistern können. Man wird die Sache besser im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit dem Vormundschaftsrichter übertragen, wobei man allerdings dafür sorgen muß, daß hinsichtlich der Auswahl der Vormundschaftsrichter mit noch größerer Sorgfalt und mit erheblich größerem Geschick vorgegangen wird, als es bisher wenigstens nach meinen Erfahrungen geschah. Das ganze Verfahren des Vormundschaftsrichters, das heutzutage überwiegend schriftlich ist, muß geändert werden. Der Vormundschaftsrichter muß viel aktiver werden, viel mehr mit den Beteiligten persönlich und möglichst in einem Termin gleichzeitig verhandeln.

Aber nun ergibt sich eine weitere große Schwierigkeit, wenn wir Ernst damit machen, daß wir die Wahrheit ermitteln wollen. Der Richter ist hier überwiegend auf die Auskünfte der beteiligten Personen angewiesen. Da ist zunächst die Mutter des Kindes. Muß sie aussagen? Heute haben wir Kindesmütter, die um nichts in der Welt verraten würden, wer Vater des unehelichen Kindes ist. Heute steht das Recht dabei hinter ihnen; sie können ihr Zeugnis verweigern. Wie soll das später sein? Sollen wir sagen, wir streichen das Zeugnisverweigerungsrecht; es ist eine so hohe Aufgabe, die hier der Staat zu lösen hat, nämlich die Vaterschaftsverhältnisse wirklich objektiv richtig festzustellen, daß demgegenüber das Interesse Einzelner, dessen Schutz das Zeugnisverweigerungsrecht dienen sollte, zurücktreten muß. Wie aber, wenn folgender Fall vorliegt: Die Mutter des unehelichen Kindes hatte einen verheirateten Mann kennengelernt, und aus dem Liebesverhältnis mit diesem stammt das Kind. Sie müßte sich also des Ehebruchs, einer immer noch strafbaren Handlung bezichtigen, wenn sie die Wahrheit aussagen würde. Kann man das von ihr verlangen? Oder aber sie hat sich von einem Nichtarier schwängern lassen; sie weiß genau: Wenn sie das bekanntgibt, ist sie in ihrem ganzen Lebenskreise verachtet und verpönt, und das möchte sie verhindern. Soll sie auch in diesem Falle ihr Zeugnis nicht verweigern dürfen? Gewiß, wir könnten über das Interesse der

Kindesmutter hinweggehen, um das Ziel, das wir uns gesteckt haben, ganz zu erreichen. Aber man würde damit zahllose Meineide herbeiführen⁵. Gleiche Erwägungen gelten bei denjenigen, die als Erzeuger des unehelichen Kindes in Frage kommen. Diese Personen müssen ja am besten wissen, ob und wann sie mit der Mündelmutter verkehrt haben. Ihre Auskünfte sind nicht zu entbehren. Soll nun ein so Beteiligter die Auskunft verweigern und sagen dürfen, sie gereicht mir zur Unehre oder ich bin ein verheirateter Mann und Staatsbeamter, meine Ehe und mein Amt würde ich aufs Spiel setzen, wenn ich aussagen würde. Oder soll man ihm antworten: „Auch wenn du deine Ehe zerstörst und ins Gefängnis kommst, auch wenn du dein Brot verlierst durch deine Aussage, du mußt die Wahrheit bekennen“? Auch hier entsteht die große Gefahr, daß man durch solche Härte Meineide züchten würde. Wir stehen hier also vor einem sehr schwierigen Problem. Begnügen wir uns damit, daß wir sagen, in gewissen Grenzen muß das Zeugnisverweigerungsrecht bestehenbleiben, so erschweren wir die Wahrheitsermittlung und werden das Ziel, daß nun derjenige als Vater festgestellt wird, der es wirklich ist, nie erreichen können. Wir müssen uns dann auch mit Vermutungen und Ähnlichem helfen. Gehen wir aber über das Zeugnisverweigerungsrecht hinweg, so kommen wir zu unerträglichen Härten.

Weniger schwierig wird die Frage des Unterhalts zu lösen sein. Da ist heute die Regelung so: Das Kind bekommt den Unterhalt nach dem Stande der Mutter. Das ist zwar – es sind ja auch solche Fälle vorgekommen – dem unehelichen Kinde einer Prinzessin sehr nützlich. Wenn aber wie in dem Falle, an den ich denke, der Erzeuger des unehelichen Kindes ein Kutscher ist, nützt die bloße Verpflichtung, daß er einen prinzlichen Unterhalt zu gewähren hat, wenig. Wesentlich praktischer ist die Kehrseite der Sache. Es kommt ja auch der Fall häufig vor, daß ein sehr wohlhabender, in glänzender wirtschaftlicher Lage befindlicher Mann Gefallen an einem ganz einfachen Mädchen findet und mit ihr ein uneheliches Kind erzeugt. Wenn dann gesagt würde: „Es kann hier auch auf den Stand und die Vermögensverhältnisse des Vaters Rücksicht genommen werden“, würde das dem Kinde sehr viel nützen. Aber das hat das BGB nicht getan. Auch der Besitzer vieler Güter mit einem Jahreseinkommen von mehreren 100 000 Mark braucht immer nur den bescheidenen Satz, der überhaupt für den Stand der Mutter festgestellt ist, zu zahlen. Das kann natürlich im nationalsozialistischen Staat nicht so bleiben, weil wir überhaupt nicht den groben Fehler begehen können, der ja mit der ganzen Haltung des BGB zusammenhängt, daß man die natürliche, erbbiologische Beziehung des Erzeugers des unehelichen Kindes zu dem Kinde einfach verneint und sagt: im Sinne des Gesetzes ist der Vater mit dem Kinde gar nicht verwandt. Das gilt selbstverständlich nur in den Fällen, in denen der Erzeuger des Kindes bekannt ist. Bei Mehrverkehrskindern, also dann, wenn sich der Erzeuger nicht feststellen läßt, müssen die heutigen Unterhaltsvorschriften bestehenbleiben. In den Fällen, in denen bei den Unterhaltsansprüchen des Kindes auf die Verhältnisse des Vaters Rücksicht zu nehmen ist, muß dies auch hinsichtlich der Ausbildung gelten. Wenn z. B. der Besitzer vieler Güter mit einer einfachen Landarbeiterin ein uneheliches Kind erzeugt, ist gar nicht einzusehen⁶, warum dieses uneheliche Kind nun nur so erzogen werden soll, daß es Tagelöhner wird, warum ihm nicht, wenn seine Begabung ausreicht, die Ausbildungsmöglichkeit gegeben werden soll, die ihm eine bessere, eine mehr der Stellung des Vaters angeähnelte Lebensstellung sichert. Infolgedessen wird man auch nicht mit der starren Grenze von 16 Jahren auskommen können, sondern wird sagen müssen, immer unter Berücksichtigung des Standes der Mutter, dann aber auch unter Berücksichtigung der Stellung des Vaters ist der Unterhalt zu bemessen, sind die Ausbildungsmöglichkeiten zu geben, und dann bezieht das Kind den Unterhalt so lange, bis es sich nach den ihm gegebenen Ausbildungsmöglichkeiten selbst ernähren kann. Also läßt ein unehelicher Vater unter dem Zwang des neuen Rechts seinen unehelichen Sohn studieren, muß er eben länger für ihn sorgen, als wenn er ihn Handwerker werden läßt. Hierbei können sich freilich dieselben Schwierigkeiten

⁵ Auch Hitler wünschte das Zeugnisverweigerungsrecht der unehel. Mutter ausdrücklich respektiert zu sehen; s. Dok. Nrr. 21a, 186a.

⁶ In der Vorlage: abzusehen.

ergeben wie heute im BGB. Ein Beispiel soll das zeigen. Das uneheliche Kind ist zum Kaufmann ausgebildet worden und hat eine Anstellung mit 150 Mark monatlich erlangt. Damit hört also die Unterhaltspflicht des Vaters auf. Aber nach zwei oder drei Jahren wird plötzlich das Kind schwerkrank, so daß es jahrelang oder vielleicht für sein Leben erwerbsunfähig wird. Tritt nun die Unterhaltspflicht des Vaters wieder ein? Man könnte diese Frage ja bejahen; aber man muß sich hier nun wieder fragen, ob dadurch nicht der Familienfrieden schwer gestört werden kann. Zur Erläuterung diene ein anderes Beispiel: Ein Mann erklärt vor der Heirat seiner Frau: „Ich muß dir gestehen, ich habe ein uneheliches Kind; es ist aber jetzt schon 12 Jahre alt; ich brauche nur höchstens noch 6 Jahre für das Kind zu bezahlen.“ Im Vertrauen hierauf kommt die Ehe zustande. Dann sind eigene eheliche Kinder da, und gerade zu einer Zeit, als sie am meisten kosten, stellt sich plötzlich heraus, das uneheliche Kind, das sich mit 18 Jahren schon selbst zu ernähren begann, ist nachträglich völlig erwerbsunfähig und damit wieder hilfsbedürftig geworden. Soll wirklich in dem Augenblick, wo der Vater alle Kräfte anspannen muß, um seine eigenen Kinder zu erhalten, plötzlich das uneheliche Kind, zu dem er in gar keinen näheren Beziehungen stand, mit neuen Ansprüchen kommen dürfen? Hier wird man nach irgendeiner Lösung suchen müssen, die zwischen den beiden Extremen, die ich aufgezeigt habe, der Regelung des BGB und einer jederzeit bei späterer Bedürftigkeit des Kindes wieder neu entstehender Unterhaltspflicht, die Mitte hält.

Wir werden also dahin kommen müssen, als Grundlage des ganzen Unehelichenrechts festzulegen, daß das uneheliche Kind sowohl mit dem Vater wie mit der unehelichen Mutter verwandt ist, und daß es deshalb auch einen väterlichen Großvater und eine väterliche Großmutter hat; diese werden auch zur Unterhaltszahlung mitherrangezogen werden müssen. Wir haben ja heute schon etwas Ähnliches durch eine besondere Ausgestaltung unserer Pfändungsvorschriften. Wenn z. B. der Sohn des Erbhofbauern uneheliche Kinder erzeugt in dem frohen Gefühl: „Ich verdiene ja nichts, mir kann niemand was nehmen“, der aber auf dem Hof des Vaters lebt und arbeitet, so kann das Gericht feststellen: Hier ist ein Teil dessen, was er für den Hof leistet, in Geld zu werten und dem unehelichen Kinde zu geben. Das nimmt praktisch das schon vorweg, was die Einführung einer Unterhaltspflicht des väterlichen Großvaters des unehelichen Kindes mit sich bringen würde. Es ist auch sittlich gerechtfertigt, wenn wir sagen: auch der Vater des Erzeugers des unehelichen Kindes wird, wenn der Erzeuger selbst vermögenslos ist, zur Unterhaltszahlung herangezogen. Das ist die einfache Konsequenz des Umstandes der wirklichen Blutsverwandtschaft und ein Gedanke, der nur den tatsächlichen Verhältnissen Rechnung trägt.

Wie ist es nun mit dem Erbrecht? Hier würde man sagen: Der Blutsverwandtschaftsgedanke muß dazu führen, daß das uneheliche Kind unter allen Umständen auch ein Erbrecht gegen den unehelichen Vater hat. Da erhebt sich aber wieder das Bedenken, daß dann unter Umständen die Familie in die große Gefahr der Erschütterung gerät, wenn etwa die ehelichen Kinder einen etwas leichtsinnigen Papa gehabt haben und plötzlich bei seinem Tode mehrere uneheliche Kinder sich an der Erbschaft beteiligen wollen, die nur gerade zur Sicherstellung der ehelichen Kinder ausreicht. Man wird sich, wenn der Vater eines unehelichen Kindes von Frau und Kindern beerbt wird, damit begnügen müssen, daß die Unterhaltspflicht als Nachlaßverbindlichkeit fortbesteht. Man wird dann nur dafür Sorge tragen müssen, daß das Ablösungsrecht mit der Hälfte des gesetzlichen Erbteils, das heute nach Willkür besteht, nur ausgeübt werden kann, wenn es dem Interesse des Kindes dient, und demgemäß das Vormundschaftsgericht diese Art der Befriedigung der Ansprüche des Kindes billigt. Umso eher wird man aber ein Erbrecht dem unehelichen Kinde dann ermöglichen können, wenn sein Vater eine Familie nicht gegründet hat. Zum Beispiel ein Junggeselle stirbt und wird von irgendwelchen Vettern oder sonstigen entfernten Verwandten beerbt. In diesem Falle wird man dem Kinde ein Pflichtteil wie einem ehelichen Kinde geben können. Vielleicht kann man sogar unterscheiden nach dem Grade der Verwandtschaft, indem man etwa sagt: Wenn die Brüder den Erzeuger beerben, dann soll ein uneheliches Kind nur den Pflichtteil bekommen, bei entfernten

Verwandten aber den vollen Anteil des ehelichen Kindes. Das sind Ermessensfragen, über die man sich leicht verständigen könnte.

Die Rechte der Mutter dem Erzeuger gegenüber werden im wesentlichen dieselben sein müssen wie heute. Nur wird man billigerweise schon vor der Entbindung eine gewisse Fürsorgepflicht und unter Umständen auch Zahlungspflicht des Vaters gewährleisten müssen, und man wird auch nicht nur die reinen Entbindungskosten, sondern auch sonstige Vermögensschädigungen, die die Mutter infolge der Entbindung erleidet, dem wirklich festgestellten Erzeuger aufbürden müssen.

Im Zusammenhang mit dieser grundsätzlichen Neueinstellung, zu der wir gelangen, indem wir alles auf das Verwandtschaftsverhältnis aufbauen, müssen wir auch uns zu der Namensfrage etwas anders als bisher stellen. Allerdings würde es wohl nicht richtig sein, wenn man überall dem unehelichen Kinde den Namen des Vaters geben wollte. Aber man muß auf der anderen Seite die Erwerbung des Namens des Vaters erleichtern. Das gilt zunächst für die Brautkinder. Man denke an den Fall: Verlobte haben ein uneheliches Kind erzeugt; dann stirbt plötzlich der Verlobte, der bis zu seinem Tode die feste Absicht hatte, sobald es ging, die Mutter des Kindes zu heiraten. In diesem Falle müßte auf Antrag des Kindes durch das Vormundschaftsgericht dem Kinde der Name des Erzeugers, als des Verlobten seiner Mutter erteilt werden. Aber man wird die Erteilung des Namens des Vaters durch Entscheidung des Vormundschaftsgerichts auch in anderen Fällen zulassen können, wenn besondere Gründe geltend gemacht werden und es dem Wohle des Kindes entspricht, den Namen des Vaters zu erhalten. Man wird das vielleicht nicht nur auf Antrag des Vaters, sondern auch auf Antrag des Kindes selbst ermöglichen können, wenn genügende Garantien dafür gegeben sind, daß auch auf etwaige berechnete Empfindlichkeiten der Familie des Erzeugers Rücksicht genommen wird. Abgesehen hiervon wird das uneheliche Kind den Namen des Vaters in allen Fällen erhalten, in denen der Vater die elterliche Gewalt erlangt.

Damit komme ich zu dem letzten Kapitel: Wie soll es mit der elterlichen Gewalt sein? Daran wird man wohl aus praktischen Gründen nicht denken können, daß man in allen Fällen der Mutter des unehelichen Kindes auch die elterliche Gewalt über das Kind gibt; denn nicht jede uneheliche Mutter ist dessen würdig, und es würde auch nicht in jedem Falle zum Segen des Kindes sich auswirken. Aber es *kann* so liegen, und in den Fällen sollte man das Vormundschaftsgericht ermächtigen, der Mutter des Kindes die elterliche Gewalt zu übertragen. Aber – das wird etwas Neues sein – man muß auch ermöglichen, daß der Vater, der Erzeuger des unehelichen Kindes selbst – immer natürlich nur, wenn er eindeutig feststeht – die elterliche Gewalt über das Kind erlangt, und zwar wird das Vormundschaftsgericht dem Vater die elterliche Gewalt dann übertragen können, wenn dies dem Wohle des Kindes dient, der Vater zuverlässig ist usw. und sich das Kind dauernd in seinem Hausstande aufhält. Damit wird für die Väter gesorgt sein, die es heute schon gibt – sie sind mir in meiner Praxis nicht selten begegnet –, die sich durchaus zu dem Kinde bekennen, aber sagen: „Ich finde die Regelung äußerst ungerecht; ich muß immer nur zahlen und zahlen und habe nichts von dem Kinde: ich will mich auch an ihm freuen; ich kann es in meinem eigenen Haushalt viel besser erziehen, als es in der Pflegestelle geschieht, in die die Mutter es gebracht hat, die ja tagsüber ihrem Erwerb nachgeht“ usw. Hier könnte in geeigneten Fällen durch Einwirkung des Vormundschaftsgerichts auf die Mutter manches Gute geschaffen werden, wenn man dann einem solchen Vater auch die elterliche Gewalt über das Kind gäbe.

Nun noch eins: Wir haben, wenn wir die oben angedeuteten Grundsätze annehmen, die Möglichkeit, daß wir *der Mutter* die elterliche Gewalt über ihr Kind übertragen, und wir können sie außerdem auch *dem Vater* übergeben. Beides kann sogar miteinander kombiniert werden, und dann ist das Kind eigentlich wie ein eheliches Kind. Wir haben nämlich dann wieder die Dreieinigkeit von Vater, Mutter und Kind, und die beiden Erzeuger des Kindes, Mutter und Vater, haben die elterliche Gewalt gemeinsam. Das ist gewiß eine gute Lösung in dem Sinne, daß möglichst, wo es irgend geht, dem unehelichen Kinde eine dem ehelichen Kinde gleiche Stellung zu verschaffen ist. Aber hier droht schon die Gefahr, daß wir die Heiligkeit der Ehe beeinträchtigen; denn die oben angedeutete Lösung

kann unter Umständen zur gesetzlichen Sanktion des Konkubinats führen. Die uneheliche Mutter und der Erzeuger des unehelichen Kindes ziehen zusammen in eine Wohnung. Vorher war der Mutter die elterliche Gewalt erteilt worden. Nun sagt der Vater: „Das Kind ist jetzt dauernd in meinem Hausstand“ und erreicht, daß auch ihm die elterliche Gewalt erteilt wird. Das Kind bekommt demnach den Namen seines Vaters, und seine Eltern leben mit ihm nun ganz wie in einer Ehe, mit dem einen Unterschied: sie sind nicht gebunden, sie können jeden Augenblick wieder auseinanderlaufen. Ob man mit solchem Ergebnis nur den Schlußstein zu einer wünschenswerten Entwicklung gesetzt oder bereits die Grenze überschritten hat, die wir mit Rücksicht auf Ehe und Familie wahren müssen, wird noch sorgfältiger Prüfung bedürfen.

Damit habe ich Ihnen in kurzen Umrissen die Probleme aufgezeigt, auf die es ankommen wird. Ich habe damit nicht etwa den von unserem Ministerium bereits vorbereiteten Gesetzentwurf skizzieren wollen; denn diese Arbeit ist noch mitten im Fluß⁷. Die Sache ist noch nicht einmal dem Herrn Staatssekretär⁸, geschweige denn dem Herrn Minister⁹ vorgetragen worden. Es müßte genügen, die Probleme herauszustellen, die bei dieser gesetzgeberischen Arbeit zu lösen sein werden.

Staatssekretär *Pfundtner*: Herr Ministerialdirektor, wir danken Ihnen für Ihre sehr interessanten Ausführungen, denen wir entnommen haben, daß das Reichsjustizministerium in dieser Frage bereits sogar zu einem Hausentwurf eines Gesetzes gekommen ist. Bezieht sich dieser Entwurf speziell auf das Gebiet des Familienrechts oder nur auf die Frage des unehelichen Kindes?

Ministerialdirektor Dr. *Volkmar*: Nein, das ist ja das große Problem, Herr Staatssekretär, ob man, wie es der Herr Kirchenminister haben will, das ganze Familienrecht auf einmal lösen soll, oder ob man einige Probleme herausgreifen soll¹⁰. Wir sind nun der Meinung: Wir würden die Sache ad calendae graecas vertagen, wenn wir das Familienrecht im ganzen lösen wollten. Es ist gerade der Fehler des BGB, daß es alles auf einmal umfaßt. Uns schien es richtig, die dringendsten Probleme vorwegzunehmen, und da wäre ein Ausschnitt das Ehescheidungsrecht, das schon sehr weit getrieben ist¹¹, und ein anderer Ausschnitt wäre das Recht der unehelichen Kinder zusammenhängend mit der Frage der Adoption, der Ehelichkeitserklärung usw.

Staatssekretär *Pfundtner*: Dann werden wir ja damit rechnen können, daß Sie mit diesem Entwurf an die Ressorts herangehen.

Ministerialdirektor Dr. *Volkmar*: Ja! Es wird, wenn wir den Entwurf im einzelnen fertig haben, was vielleicht in zwei Wochen der Fall sein könnte, wohl noch eine größere Ressortbesprechung erfolgen. Vielleicht gelingt es noch vor der großen Sommerpause, zu einem Ergebnis zu gelangen¹².

Staatssekretär *Pfundtner*: Ich bitte nunmehr Herrn Dr. Burgdörfer¹³, zu dem zweiten Vortrag das Wort zu nehmen.

⁷ Anspielung auf Vorarbeiten zu einem „Gesetz über die Feststellung der Abstammung sowie über die Rechtsverhältnisse der unehelichen Kinder“, das vom RJuM in vorläuf. Fassung am 23. 12. 1937 fertiggestellt war und dann dem Familienrechtsausschuß der ADR zur Stellungnahme zugeht; R 22/482, Bl. 166–177; R 3001/10125, Bl. 7–20; Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 576–588. Er unterschied sich deutlich von dem „GesEntw. über die Rechtsstellung der unehelichen Kinder“, den ein Münchener „Arbeitsausschuß für Zivilrecht und Zivilprozeßrecht“ unter Leitung von R. Bechert (u. Anm. 19) im Aug. 1934 ausgearbeitet hatte und dem zufolge eheliche und uneheliche Kinder rechtlich gleichgestellt sein sollten; R 22/484, Bl. 10–21; AKADEMIE FÜR DT. RECHT, Ausschußprotokolle III/2, S. 20 ff., 272–277.

⁸ Franz Schlegelberger.

⁹ Franz Gürtner.

¹⁰ S. den Schriftwechsel RKiM-RJuM-RKiM vom 28. 4./8. 6./26. 8. 1937 in: R 22/472, Bl. 147–152, 260–262; R 5101/23542, Bl. 187 f., 217–223; Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 220–225.

¹¹ Den Entw. eines „Gesetzes über die Ehescheidung“ hatte der RJuM am 18. 1. 1937 und in revid. Fassung am 25. 3. zur Beratung der Ressorts gestellt; R 22/472, Bl. 60–68, 121–141; SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 191–198, 210–219; AKADEMIE FÜR DT. RECHT, Ausschußprotokolle III/2, S. 403–412.

¹² Den Entw. eines neuen EhescheidungsG legte der RJuM Anfang Sept. 1937 vor; R 22/472, Bl. 189 ff. Er ging dann nach dem „Anschluß“ Österreichs zusammen mit einer Neufassung auch des Rechts der Eheschließung in das EheG vom 6. 7. 1938 (RGBl. I S. 807) ein. Die Reform des Unehelichenrechts, die nach Kriegsbeginn in der Form eines „2. FamilienrechtsÄndG“ weiterbetrieben wurde, scheiterte 1940 an der Ablehnung durch Hitler. Näheres s. SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 226 ff., 509 ff.

¹³ Friedrich Wilh. Burgdörfer (1890–1967): Bevölkerungsstatistiker, Dir. beim Statist. Reichsamt, Honorarprof. an der Univ. Berlin; 1939 Präs. des Bayer. Statist. Landesamts. KLEE, Personenlexikon, S. 85 f.

[...]¹⁴

8. Welche Schlußfolgerungen ergeben sich hieraus?

Angesichts dieser Tatsache [sc. einer wiederum ausgeglichenen Relation von Männern und Frauen in den fortpflanzungsfähigen Jahrgängen] ergibt sich, rein statistisch gesehen, die Schlußfolgerung, daß *außereheliche Fortpflanzung, die nicht zur Eheschließung führt* (also mit Ausschluß der sog. vorehelichen Zeugung mit nachfolgender ehelicher Geburt und Legitimierung) *nach der gegenwärtigen Bevölkerungsstruktur keine zusätzliche Fortpflanzung sein kann*. Darum muß jede außereheliche Zeugung, soweit sie nicht zur Eheschließung führt, als *unerwünscht* bezeichnet werden. Denn sie nimmt dem Mädchen und oft auch dem Mann, soweit nicht beide sich entschließen, einander zu heiraten, die Aussicht auf spätere Eheschließung und auf ausreichende Fortpflanzung in der Ehe. *Sie führt also zu einem Ausfall an ehelichen Kindern*, die normalerweise zu erwarten wären, oder gar zu einem *Ausfall* an sonst möglichen und erwünschten *Eheschließungen*, damit zu einem *Ausfall an nachhaltiger ehelicher Fortpflanzung*.

Auch soweit die Eltern eines unehelich gezeugten Kindes sich je mit einem anderen Partner verheiraten, kann die vorausgegangene außereheliche Zeugung keineswegs als zusätzliche Fortpflanzung betrachtet werden; denn das vorhandene außereheliche Kind wird in den meisten Fällen nicht nur als eine Belastung der beiderseitigen Heiratschancen empfunden, sondern es bildet auch eine wirtschaftliche Vorausbelastung der beiden Eltern. Das vorhandene uneheliche Kind wird darum sowohl von der Mutter als auch von dem mit Alimenten belasteten Vater in irgend einer Form auf die Fortpflanzung in beiden Ehen angerechnet werden, sich also wiederum im Sinne einer Verringerung der sonst zu erwartenden Fortpflanzung zweier Ehen auswirken.

Zusammenfassend möchte ich daher die Auffassung vertreten, daß nach der heutigen Bevölkerungsstruktur *keinerlei Grund vorliegt, die außereheliche Fortpflanzung irgendwie zu fördern*; denn jegliche außereheliche Fortpflanzung, die nicht zur Eheschließung der beiden Eltern führt, trägt die Gefahr in sich, daß die außereheliche Mutter überhaupt nicht zur anderweitigen Eheschließung kommt, sie wird also im allgemeinen nur *ein* Kind zur Welt bringen. Die voreheliche Mutterschaft beraubt sie im allgemeinen der Aussicht auf spätere Eheschließung oder schmälert doch jedenfalls für zahlreiche Frauen diese Aussichten und verursacht damit einen Ausfall an Eheschließungen und ehelicher Fortpflanzung, während ohne vorzeitige uneheliche Geburt – auf der Grundlage der heutigen Bevölkerungsstruktur – normalerweise wieder jede gesunde Frau mit der Möglichkeit der Eheschließung und ehelichen Fortpflanzung rechnen kann. *Uneheliche Geburten sind also bevölkerungspolitisch grundsätzlich unerwünscht*. Eine Förderung verbietet sich umsomehr, als wir in den heiratsfähigen Altersklassen nicht nur keinen Frauenüberschuß mehr haben, sondern in wenigen Jahren wohl gar Frauenmangel haben werden.

9. Wie aber sollen uneheliche Geburten verhindert werden?

Es wird immer außereheliche Schwängerungen geben. Soweit sie nicht, wie es ja glücklicherweise in der Regel der Fall ist, zur alsbaldigen Eheschließung der Kindeseltern führen, wird man sich damit begnügen müssen, das noch größere Übel, nämlich die Abtreibung, zu verhüten.

Im übrigen aber handelt es sich hier um eine ausgesprochene *Erziehungsfrage*, Erziehung der jungen Männer und Mädchen zur *Verantwortung* gegenüber ihrer Familie wie gegenüber ihrer eigenen Zukunft und der Zukunft ihrer Kinder.

¹⁴ Burgdörfer referierte in sieben Abschnitten (Protokoll S. 26–44) eingehend statist. Erkenntnisse über den zahlenmäßigen Umfang der unehel. Mutterschaften, die Zunahme der ehelichen Fruchtbarkeit, zur Legitimierung außerehelich geborener Kinder, zum Frauenüberschuß als Folge der Kriegsverluste etc., und thematisierte abschließend auch die Frage, ob eine Förderung der unehel. Mutterschaft bevölkerungspolitisch wünschenswert und lohnend sei.

Erziehung zum verantwortlichen Denken in Generationen, zur familienhaften Gesinnung und Haltung! Diese Erziehung zur familienhaften und völkischen Verantwortung und zur Selbstzucht muß mit großem Ernst schon frühzeitig im Elternhaus einsetzen und namentlich auch in Schulen, im Arbeitsdienst und in der Wehrmacht erfolgen.

Vor allem aber ist es notwendig, die *rechtzeitige Eheschließung*, soweit möglich die *Frühehe*, zu fördern, namentlich auch in den Berufsschichten mit lang andauernder Ausbildungszeit. Hier wäre gegebenenfalls auch an eine gleitende Staffellung der Ehestandsdarlehen, weitere Verkürzung der Ausbildungszeit u. dgl. mehr zu denken.

Staatssekretär *Pfundtner*: Wir danken auch Ihnen für Ihre sehr interessanten Ausführungen, insbesondere für die Statistiken, die Sie uns vor Augen geführt haben. Ich nehme an, daß sie ein sehr wertvolles Material für künftige Maßnahmen der Regierung auf den verschiedensten Gebieten bilden werden.

[...] ¹⁵

Staatssekretär *Pfundtner*: Wir treten dann in die Beratung ein. Das Wort hat zunächst Herr Präsident Dr. Astel ¹⁶.

Präsident Dr. Astel: Ich kann mich mit den bisher geäußerten Stellungnahmen zur unehelichen Mutterschaft weitgehend, aber nicht uneingeschränkt einverstanden erklären und möchte deshalb, weil ich diese Besprechungen zur Klärung von sehr folgenschweren Entscheidungen für unser Volk für äußerst wichtig halte, meine Stellungnahmen bekanntgeben.

1. Die Einstellung zur unehelichen Mutterschaft muß von ihrer Auslesewirkung abhängig gemacht werden. – Unter Auslese wird hier im Sinne von Lenz ¹⁷ die Fortpflanzungsauslese verstanden, die man auch „unterschiedliche Fortpflanzung“ nennt. Es kommt also darauf an, ob die uneingeschränkte Gleichstellung der unehelichen Mutterschaft Zahl und Qualität des Nachwuchses vermehrt oder vermindert.

2. Es ist unbestritten, daß die Masse der unehelichen Mütter und Kinder persönlich und erblich schlechter beschaffen ist als die Masse der ehelichen Mütter und Kinder.

3. Aus diesem Grunde kann die uneheliche Mutterschaft nicht *uneingeschränkt* der ehelichen Mutterschaft gleichgestellt werden. Die Wertung der unehelichen Mütter und Kinder würde dadurch eine den Tatsachen widersprechende, und die erbbiologisch gerechtfertigte Höhereinschätzung der ehelichen Mutterschaft ginge weitgehend verloren.

4. Um die Ehe und die eheliche Fortpflanzung dauernd als erstrebenswertes Ideal hochzuhalten, müssen in der Regel der ehelichen Mutter und dem ehelichen Kind größere Rechte eingeräumt werden als der unehelichen Mutter und dem unehelichen Kind.

5. Die Frage der unehelichen Mütter kann daher nicht allgemein geregelt werden, sondern ist von Fall zu Fall der Beschaffenheit der Erzeuger entsprechend verschieden zu regeln. Als Lösung halte ich daher die Schaffung eines Ausnahmerechts für Fälle, in denen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, für geboten.

6. Die Voraussetzungen für die der ehelichen Mutterschaft als völlig gleichberechtigt gegenüberstehende uneheliche Mutterschaft wären folgende:

– a)

erbbiologische Qualifikation von Mutter und Erzeuger,

– b)

¹⁵ Folgt das Referat von MR Goedecke über die besoldungs- und disziplinarrechtl. Bewertung der unehelichen Mutterschaft von Beamtinnen. Vgl. ARH III, Nr. 202.

¹⁶ Karl Astel (1898–1945): Arzt, Rassenhygieniker beim SS-Rasse- und Siedlungshauptamt, 1933 Präs. des Thüring. Landesamts für Rassewesen in Weimar, seit 1936 Leiter des Gesundheits- und Wohlfahrtswesens im thüring. Innenministerium. KLEE, Personenlexikon, S. 20.

¹⁷ Fritz Lenz (u. Anm. 18) war Hauptautor des 1921 erschienenen zweibändigen Standardwerks: E. BAUR/E. FISCHER/F. LENZ, Grundriß der menschl. Erblichkeitslehre und Rassenhygiene.

ein gewisses Mindestalter der Mutter zwecks Nachweis eines „rassenhygienischen Notstandes“, d. h. einer Situation, auf Grund derer die unter 1) vorausgesetzte gute Erbbeschaffenheit der Mutter ehelich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht weitergegeben worden wäre.

Diese zweite Voraussetzung ist notwendig, weil jede uneheliche Mutterschaft die Heiratswahrscheinlichkeit und damit die Zahl der zu erwartenden Nachkommen der betreffenden Frau außerordentlich vermindert und gerade hochwertige Mädchen davor bewahrt werden müssen, in Unkenntnis dieser Sachlage ihre ausreichende Fortpflanzung aufs Spiel zu setzen. Dazu kommt noch die außerordentliche Gefährdung durch Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten infolge des außer-ehelichen Geschlechtsverkehrs. – Je nach dem Grade der Nichterfüllung dieser beiden Voraussetzungen wäre dann die Einstellung zu einem bestimmten Falle.

7. Auf jeden Fall wäre es im höchsten Maße folgenschwer, wenn man organisiert oder engros die uneheliche Fortpflanzung generell propagieren und ermöglichen würde.

Um die bisher erwähnten Wertungen und ihre Auslesewirkung herbeizuführen, ist die uneheliche Fortpflanzung generell der ehelichen als nichtebenbürtig anzusehen. Ebenso sehr müssen aber unter den genannten Voraussetzungen die Ausnahmen als der ehelichen Fortpflanzung restlos ebenbürtig anerkannt werden, so daß diejenigen unverheirateten Frauen, um deren Nachwuchs es sehr schade ist, wirklich unbeschwert durch ein etwa schlechtes Gewissen, durch Verachtung und finanzielle Benachteiligung nicht mehr daran gehindert würden, von ihrem natürlichsten und selbstverständlichsten Recht, ja von ihrer Pflicht Gebrauch zu machen.

Herr Direktor Dr. Burgdörfer hat erwähnt, daß ein völliges Gleich, d. h. eine ausgeglichene Bilanz zwischen den beiden Geschlechtern im Alter von 16 bis 37 Jahren erreicht sei, daß auf 1000 Männer genau 999 Frauen kämen. Man darf natürlich dabei nicht übersehen, daß die Frau in der Regel bis zu 45 Jahren fruchtbar ist, und auch die Frauen, die heute noch im fruchtbaren Alter einen Frauenüberschuß bilden, sind sehr ins Auge zu fassen, und zwar insbesondere gerade deshalb, weil sie die allergeringsten Heiratsaussichten hätten, die beinahe denkbar sind, und sie auf dem Wege nur der ehelichen Fortpflanzung so gut wie sicher sich nicht mehr fortpflanzen könnten.

Zweitens möchte ich als eine Begründung der Forderung eines Ausnahmerechts und einer völlig ebenbürtigen Anerkennung unehelicher Mutterschaft in gewissen Fällen noch die Tatsache anführen, die von führenden Rassehygienikern allgemein anerkannt und vertreten wird, daß es doch eine leider Gottes recht bedauerliche Tatsache ist, daß eine große Anzahl von Männern hinabheiratet, schlechtere Frauen nimmt, als ihnen ebenbürtig sind. Daraus erklärt sich ja die Tatsache, daß in den biologisch gutbesetzten Familien in der Regel viel mehr Töchter unverheiratet bleiben als in den biologisch schlechteren, jedenfalls im Durchschnitt. Auch die Tatsache würde die Forderung eines Ausnahmerechts absolut begründen können.

Drittens – und damit rühre ich natürlich etwas an, was zweifellos als gewagt erscheinen mag, aber es muß natürlich in Aussprachen über solche Dinge absolute Offenheit herrschen – muß man, wenn auch gleich an die Möglichkeit eines ungeheuren Mißbrauchs solcher Dinge gedacht werden muß, immerhin doch damit rechnen, daß es ganz hervorragend und exzellent beschaffene Männer gibt, denen eine zahlreichere Fortpflanzung für unser Volk zu wünschen wäre, als das mit einer Frau möglich ist.

Staatssekretär *Pfundtner*: Ich danke Ihnen, Herr Dr. Astel, für Ihre sehr beachtlichen Ausführungen insbesondere über das Ausnahmerecht für bestimmte Fälle.

Professor Dr. *Lenz*¹⁸: Wir beschäftigen uns in dieser Frage mit den Grundlagen von Recht und Moral, und wenn wir das tun, müssen wir von allen bisherigen Standpunkten absehen und uns auf einen sozusagen amoralischen Standpunkt stellen, eben weil wir begründen wollen. Das geschieht in den Diskussionen, die vielfach auch gedruckt in den letzten Jahren erfolgt sind, meist nicht. Auf der einen Seite heißt es, die Sünden der Väter werden heimgesucht an den Kindern, und der Fehltritt der

¹⁸ Fritz Lenz (1887–1976): Rassenhygieniker, 1923 o. Prof. für menschl. Erblehre an der Univ. München, 1933 o. Prof. für Rassenhygiene an der Univ. Berlin. G. LILIENTHAL in: NDB XIV, S. 223–225.

Mutter war eine Sünde, also sei das uneheliche Kind minderwertig. Solche Argumente können für uns gar nicht in Frage kommen, aber natürlich auch nicht das umgekehrte Argument, dem man auch vielfach begegnet: das uneheliche Kind sei ja schuldlos, also müsse es dem ehelichen gleichgestellt werden. Wir müssen vielmehr ganz nüchtern die Folgen für unser Volk betrachten. Ich fand in der Zeitschrift „Deutsches Recht“ einen Artikel von Bechert¹⁹. So wenig ich mich in manchen Punkten mit ihm einverstanden erklären kann, so kann ich doch einem grundsätzlichen Satz zustimmen. Bechert sagt dort: „Das Recht hat nicht die Aufgabe, die Interessen des Einzelmenschen zu schützen, sondern das Recht ist Dienst am Volke.“ Und was ist heute in allererster Linie nötig als Dienst am Volke? Erhaltung der Substanz, der Substanz nach Quantität und Qualität. Also Bevölkerungspolitik muß heute das Zentrum aller unserer Politik sein, und von da aus, glaube ich, müssen wir auch in allererster Linie diese Fragen beurteilen.

Ich konnte mich restlos mit dem einverstanden erklären, was Herr Direktor Burgdörfer ausgeführt hat, insbesondere auch mit der Ansicht, daß uneheliche Fortpflanzung in der Regel auch quantitativ eher einen Ausfall bringt durch Hemmung der Heiratschancen des Mädchens, des beteiligten Mannes, sowie durch Hemmung der Kinderzahl in einer eventuellen späteren Ehe. Einen solchen auch quantitativen Verlust befürchte ich nun auch von einer weitgehenden Angleichung des Rechtes des unehelichen Kindes an das Recht des ehelichen, und das ist, sowie ich sehe, von juristischer Seite bisher wenig berücksichtigt worden. Wohl heißt es, die Angleichung dürfe nicht weiter gehen, als es mit den Interessen der Familie usw. vereinbar sei. Ich habe vor einigen Monaten einen kleinen Artikel veröffentlicht. Durch ein Nachrichtenbüro war dann ohne mein Wissen eine mißverständliche kurze Fassung in die Tagespresse gekommen. Ich habe das an sich bedauert, aber ein Gutes hat es doch gehabt: Ich habe einen Berg von anonymen Zuschriften, auch von nichtanonymen, von allen Standpunkten und Seiten bekommen und habe daraus eine Menge Lebensschicksale kennengelernt. Darunter sind viele sehr eindrucksvoll. So weiß ich heute mehr, als ich es vorher wußte, daß es heute Tausende von an sich hochwertigen Männern gibt, die durch das Vorhandensein eines unehelichen Kindes und durch die Zahlungspflicht einfach an einer Eheschließung gehindert sind. Das würde natürlich bei einer Rechtsangleichung in noch stärkerem Maße der Fall sein. Dadurch werden zum großen Teil hochwertige Männer an der Fortpflanzung gehemmt und, was noch schlimmer ist, auch zahlreiche hochwertige Frauen werden ausgeschaltet. Bei den Paaren, die später heiraten, besteht hier kein Problem, wie schon Direktor Burgdörfer ausgeführt hat. Das eigentliche Problem liegt bei denen, die dauernd unverheiratet bleiben: und wenn die Eltern eines unehelichen Kindes sich nicht heiraten, so besteht meist ein triftiger Grund, insbesondere von seiten des Mannes, weil er irgendwie das betreffende Mädchen als für ihn nicht in Betracht kommend empfindet. Bei Eheberatungen ist es die Regel, daß biologisch ungefähr Gleichwertige sich zusammenfinden. Das ist aber bei unehelichen Verbindungen sehr oft nicht der Fall. Bei stärkerer Belastung des unehelichen Vaters – und auf eine solche könnte es nur hinauskommen – würden also hochwertige Frauen in stärkerem Maße ehelos bleiben. Auf das Problem hat ja Herr Präsident Astel mit Recht sehr dringend hingewiesen. Diese Tatsache ist also bei einer Neugestaltung des Rechts sehr ernstlich zu berücksichtigen. Nun zur Frage eines Ausnahmerechts, wie es Herr Astel erörtert hat. Herr Ministerialdirektor Volkmar hat vorhin aus der Gleichstellung eine Sanktionierung des Konkubinats und eine Beeinträchtigung der Heiligkeit der Ehe befürchtet. Ich stimme Herrn Astel durchaus bei, daß wir auch solchen Dingen, wenn wir sie vielleicht auch nicht in der Öffentlichkeit diskutieren, doch im engen Kreise ganz nüchtern ins Auge sehen müssen. Ich bin nicht erst seit heute und gestern Rassenhygieniker, sondern seit einem Vierteljahrhundert, und habe mir in der Nachkriegszeit sehr ernsthafte Gedanken gemacht, wie die Menge von hochwertigen Mädchen, die infolge der Kriegsverluste

¹⁹ Nicht ermittelt; vgl. aber dessen Bericht über die ADR-Beratungen zum Nichteheleichenrecht 1936: AKADEMIE FÜR DT. RECHT, Ausschußprotokolle III/2, S. 396–399. – Dr. iur. Rudolf Bechert (1900–1961), AGR, wirkte von 1932–44 als Lehrbeauftragter für Rechtsgeschichte und -philosophie an der Univ. München und war Mitgl. des Familienrechtsausschusses der ADR. Biogr. Notiz: ebd. III/2, S. 37.

keinen Mann finden konnten, doch irgendwie ihr wertvolles Erbgut weitergeben könnten. Da habe ich bedauert, daß wir nicht wie unsere germanischen Vorfahren die Institution der Nebenehe hatten. Dann hätte sich vieles von selbst geregelt. Allerdings war unsere öffentliche Meinung moralisch nicht darauf vorbereitet. Ob es heute möglich wäre, hochwertigen Männern die Möglichkeit der Fortpflanzung mit mehreren Frauen zu geben, ist mir auch noch fraglich. Grundsätzlich stimme ich Herrn Astel zu. Andererseits ist zu bedenken, daß heute in der Ehe die Fortpflanzungsmöglichkeit auch nicht entfernt ausgenutzt wird. Wenn die Leute jung heiraten, könnten sie an sich 20 Kinder bekommen. Gegenwärtig ist also die Frage einer zusätzlichen Fortpflanzung verheirateter Männer nicht aktuell, zumal da zur Zeit ein Frauenüberschuß nicht besteht, in den nachrückenden jungen Altersklassen sogar ein Frauenunterschluß. Unsere jungen Leute wissen ein Lied davon zu singen, wie schwer sie es haben, eine Frau zu bekommen, weil Mädchen in dem entsprechenden Alter nicht mehr genügend vorhanden sind.

Nun sagt man von seiten der Juristen: Ihr Erbbiologen habt uns doch die biologische Verwandtschaft gelehrt, und die muß unter allen Umständen im Recht zum Ausdruck kommen! Ich glaube von Erbbiologie etwas zu verstehen; aber ich kenne überhaupt keine erbbiologische Verwandtschaft in diesem Sinne. Verwandtschaft ist kein biologischer Begriff, sondern ein Rechtsbegriff. Ehe und Sippe sind Rechtsbegriffe, keine biologischen Begriffe. Also können Rechtsbegriffe mit solchen angeblich biologischen Begriffen nicht begründet werden. So geht es also nicht.

Dann die Frage der Abtreibungen. Herr Burgdörfer hat uns gesagt, daß selbst in Berlin, das früher ein Herd für Abtreibungen war, die Zahlen auf die Hälfte zurückgegangen sind. Vielleicht – man kann es nicht genau wissen – werden im Reich jährlich noch ein paar Hunderttausend Abtreibungen Vorkommen. Die meisten Abtreibungen finden aber in der Ehe statt. Da ist mit einer Erleichterung der Lage der Unehelichen nichts erreicht, im Gegenteil, hier müssen wir wieder durch Entlastung der Familie, durch einen Ausgleich der Familienlasten dafür sorgen, daß die Versuchung zur Abtreibung beseitigt wird.

Nun bleiben die Fälle, die die dauernd Unehelichen stellen. Herr Burgdörfer hat vorhin ausgeführt, daß es quantitativ kein Gewinn wäre, die Zahl der dauernd Unehelichen zu vermehren. Auch hier müssen wir ganz nüchtern denken. In der Regel ist es, vom biologischen Standpunkt gesehen, kein Gewinn, wenn eine Schwangerschaft, die einem dauernd unehelichen Kinde das Leben geben würde, zu Ende ausgetragen wird. Da, wo keine Aussicht auf Ehe besteht, ist es eher ein Verlust; denn dadurch wird das betreffende Mädchen und auch der betreffende junge Mann oft gehindert, später eine Ehe einzugehen. Es liegt mir vollständig fern, etwa die Abtreibung sanktionieren zu wollen. Sie muß selbstverständlich strafbar bleiben; sonst würden wir zu Zuständen kommen wie in der ersten Zeit in Sowjetrußland. Selbst die Bolschewisten haben ja nachher zurückstecken müssen, weil die Freiheit der Abtreibung zu den tollsten Mißständen geführt hatte. Aber ganz nüchtern gesehen, ist eine Schwangerschaft, die zu dauernd unehelichen Kindern führt, in der Regel weder quantitativ noch qualitativ ein Gewinn. Es ist ein notwendiges Übel, das wir hinnehmen müssen aus Achtung vor dem Leben. Aber grundsätzlich müssen wir uns über die eigentlichen Folgen klar sein.

Staatssekretär *Pfundtner*: Ich danke Ihnen, Herr Professor Lenz, für Ihre sehr wertvollen und interessanten Ausführungen und bitte Herrn Reichsführer Himmler, das Wort zu nehmen.

Reichsführer *Himmler*: Meine Herren! Ich darf, wie Sie vielleicht erwarten, zu dem Problem des unehelichen Kindes einige recht ketzerische Ansichten äußern. Ich bin auf dieses Problem zunächst als Chef der Geheimen Staatspolizei gekommen. Es waren zwei Fragen, auf die ich da stieß und über die ich in letzter Zeit in größerem Rahmen Vortrag gehalten habe, weil ich mir von der Aufklärung und der positiven Einstellung und Besserung das meiste versprach, die Probleme: Homosexualität und Abtreibung.

Ich darf zunächst gleich einige Zahlen berichten, die in keiner Statistik Vorkommen, weil sie statistisch unendlich schwer zu erfassen sind. Wir haben einen meines Erachtens enormen Frauenüber-

schuß, in sexueller Hinsicht gesehen, weil wir eine enorme Zahl von homosexuellen Männern haben. Das Jahr 1933 brachte die Auflösung von zwei Vereinen: „Freiheit“ und „Menschenrecht“²⁰. Es waren die Vereine der eingetragenen Homosexuellen, und diese Vereine hatten als untere Grenze weit über 1 Million Mitglieder und als obere Grenze 2 Millionen. Sie dürfen mir glauben: ich habe mich persönlich mit so vielen einzelnen Schicksalen von Menschen, die ich verhaften lassen mußte, befaßt, habe mit den Frauen gesprochen, habe mir die Männer holen lassen und mit ihnen in meinem Dienstzimmer Stunde um Stunde gesprochen. Ich glaube heute wirklich sagen zu können: es gibt in Europa niemand, der auf dem Gebiete dieses Lasters der Homosexualität und seiner Bekämpfung so fachkundig und sachverständig ist wie die deutsche Polizei. Wenn ich das alles sehe, dann ist es mir absolut klar, daß das deutsche Volk sexuell absolut in Unordnung ist, daß wir in unserem Volke die größten Spannungen, die es überhaupt geben kann, auf diesem Gebiete haben, und wir müssen uns darüber klar sein: wenn ein Volk in seinen allernatürlichsten Lebensgesetzen, entweder auf dem Gebiete Hunger – Selbsterhaltungstrieb des Individuums – oder Liebe – Sexualität, Erhaltung der Art – nicht in Ordnung ist, so ist das für das Ganze Dynamit.

Ich kann mich mit vielem, was hier gesprochen wurde, nicht identisch und nicht einverstanden erklären, weil es – nehmen Sie es mir nicht übel – ziemlich fern vom Leben ist. Die rauhe Wirklichkeit sieht anders aus. Ich habe Gelegenheit, das Leben rein von der negativen Seite aus zu sehen und Fälle um Fälle vor Augen zu haben. Es ist ja nicht damit getan, daß man sagt: Die Abtreibung ist nicht so schlimm, sie ist schon zurückgegangen! Wir haben, milde geschätzt, heute immer noch 400 000 Abtreibungen im Jahre. Das ist aber die untere Grenze. Zur Frage der Abtreibung will ich nun einige Zahlen nennen, die ich als viel gefährlicher ansehe. Die infolge von Abtreibung eingetretenen Todesfälle lassen sich statistisch leicht erfassen. Es sind aber bestimmt über 100 000 Frauen, die durch die Abtreibung steril werden und nie wieder ein Kind bekommen. (Zustimmung.) Darin sehe ich einen viel größeren Schaden der Abtreibung, nicht in dem einen Kind, das einmal getötet wird, sondern in der Tötung der Mutterschaft bei einem Mädchen für Lebenszeit. Das sind die Schätzungen der Praxis, von allen Beamten, die auf diesem Gebiete in den einzelnen Polizeipräsidien in den verschiedenen Provinzen tätig sind – mit den Fehlgeburten ist es ja nicht allein getan –, die einmal taxieren können [sic].

Wenn wir – und Sie finden im Kriminalbericht täglich solche Fälle – den Metallarbeiter X fassen, der nicht Hebamme, nicht Arzt, nicht Geburtshelfer ist, sondern sich nur einen guten Nebenverdienst daraus macht, daß er mit Seifenlauge oder sonst einem Mittel abtreibt, – wieviel Fälle hat dann der Mann? Wenn wir jemand fassen, ist keiner mit unter 20 Fällen dabei, meistens haben sie 30 bis 50. Genau so ist es bei der Homosexualität. Wenn ein Homosexueller sich einen Jungen oder einen Freund hält, so ist das entsetzlich, aber auszuhalten. Aber Sie finden keinen Homosexuellen, der nicht 10 oder 15 verführt hat – das gibt es nicht –, und sie finden keinen irgendwo allein, sondern immer gleich 5 oder 6 im selben Amt oder Betrieb. Andere Ansichten über die Fragen sind Theorien. Nun lassen sich diese beiden furchtbaren Fragen, die unser Leben in einer entsetzlichen Form bedrohen, was ich gern zugebe, statistisch nicht erfassen. Wie wollen Sie denn das fassen? Wie wollen Sie z. B. fassen, wieviel Ehen mit Schuld der Frau geschieden werden und in wieviel Fällen ein homosexueller Mann schuldig ist? Formal begeht in diesen Ehen die Frau den Ehebruch; in Wirklichkeit ist aber der homosexuelle Mann schuldig, der die Frau geheiratet hat und ein oder zwei Kinder als Tarnung in die Welt setzt. Ich will Ihnen offen zugeben: Wir alle haben noch vor zwei oder drei Jahren gesagt: Völlig ausgeschlossen, daß der Mann homosexuell ist; er hat ja Kinder, so nette, reizende Kinder und eine nette Frau! Das ist aber gar nicht ausgeschlossen. In der Mehrzahl dieser Fälle heiratet dieser Feigling von Mann die Frau und setzt noch zwei oder drei Kinder in die

²⁰ Der „Bund für Menschenrecht“ (BfM) war die größte Organisation der Homosexuellen während der Weimarer Republik mit (1929) 48 000 Mitgliedern; Näheres s. JELONEK, Homosexuelle, S. 37–50. Speziell zu Himmlers Wertung der Homosexualität unter Männern ebd. S. 23–31.

Welt, die meiner Überzeugung nach auch²¹ mit dem Hang zur Homosexualität belastet sind, und sein wirkliches Ausleben hat er mit seinen homosexuellen Freunden und Jungen. Die Frau geht darüber kaputt und dann kommt der Fehltritt. Dann heißt es: Diese schlechte Frau hat Ehebruch getrieben und ihren Mann betrogen, und dabei hat sie doch ihre Kinder! Das ist eine sexuelle Belastung, diese 1 Million Frauen, deren Männer sich dem gleichen Geschlecht zugewendet haben. Das ist viel, viel schlimmer, als Sie alle annehmen.

Über diese beiden allerschwersten Sorgen habe ich mir wirklich Tage und Nächte Gedanken gemacht. Für einen Menschen, der normal und anständig ist, ist es nicht so furchtbar leicht, da hineinzugucken und alles zu erklären. Ich habe mir die Frage vorgelegt: Kommt es wirklich daher, daß unser Volk moralisch so verkommen und schlecht ist? Ich weiß, daß es in anderen Ländern zum Teil viel schlimmer ist. Ich weiß aber auch ebensosehr, daß Deutschland sowohl mit der Homosexualität als auch mit der Abtreibung nicht etwa an letzter Stelle marschiert, sondern leider recht beachtlich weit vorn steht.

Nun bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen: Mit all den bisherigen moralischen Anschauungen, daß man sagt: Ja, das soll aber nicht vor der Ehe sein!, kommen wir nicht irgendwie weiter. Ich habe mir die Mühe gemacht und mir viele, viele Ahnentafeln angesehen. Bei mir laufen ja die Heiratsgesuche meiner SS-Männer durch, und ich sehe täglich 20 solcher Gesuche, weil ich mit der Praxis vertraut bleiben will. Die Genehmigung für den SS-Führer läuft bei mir persönlich durch. Jede Ablehnung einer Heirat in der gesamten SS habe ich mir persönlich vorbehalten, damit nicht in den ersten Jahrzehnten, solange sich nicht eine gewisse Praxis herausgebildet hat, ein zu schroffer und scharfer Maßstab angelegt wird. Auf diese Weise sehe ich sehr viele Familiengeschichten, sehr viele rassehygienische Tafeln, und kann feststellen, wie weit das mit den Krankheiten zurückgeht. Ich sehe die Ahnentafeln und muß nun eins feststellen: 1. das Bemerkenswerte ist: Früher wurde im allgemeinen in Bürger-, Bauern- und Arbeiterfamilien mit 19, 22–25 Jahren geheiratet. In dem Punkt sind wir uns ja völlig einig: Es ist kein Mensch da, der die Frühehe nicht wollte. 2. aber – und das erlaube ich mir auch immer zu sagen –: Man sehe sich doch einmal danach die Ahnentafeln an, und ich glaube, man könnte direkt Preise für die Ahnentafeln aussetzen, die, bis 1750 oder in großen Zügen bis 1780, in ihrer Ahnenreihe nicht 1 oder 2 uneheliche Geburten haben.

Deswegen brauchen wir nicht zu glauben, daß das deutsche Volk wegen der Frage der unehelichen Geburt kaputt geht, sondern wir müssen diese Frage insgesamt mit einer einigermaßen germanischen Großzügigkeit behandeln. Unsere Vorfahren waren in diesen Dingen großzügig und sind gesund dabei geblieben. Wenn aber die Ahnentafeln nicht genügen wollten, dann sehe man sich doch einmal die deutschen Wappen der Bauern, der Bürger und des deutschen Adels an, und wer Wappen lesen kann, wird unter ihnen so unendlich viele mit dem Bastardbalken oder Bastardzeichen finden – im alten Sinne des Bastardes –, daß diese Familien guten Blutes von einer Frau guten Blutes, aber nicht in der legitimen Ehe geboren, abstammen. Wir sehen: Diese Familien sind heute noch da, sind sehr gut, sehr ordentlich, haben ein famoses Erbgut. Deswegen brauchen wir uns also nicht übergroße Angst zu machen.

Ich komme nun zu einer anderen Frage. Wir haben polizeilich versucht, auch mit unseren Abteilungen, einmal dahinter zu kommen: Wie sieht es wirklich aus? In welchem Alter beginnt der deutsche junge Mann und das deutsche Mädchen geschlechtlich tätig zu sein? Da wäre ich sehr dankbar, wenn Herr Professor Lenz wie Herr Direktor Burgdörfer in dieser Richtung versuchen könnten, ebenfalls Material zu finden. Nehmen Sie es bitte nicht übel: Wir stammen alle fast aus bürgerlichen Verhältnissen und wollen einmal aus unserer wohlbehüteten bürgerlichen Erziehung in die Welt hinausgucken. Da muß ich feststellen: Es ist völlig anders, als wie es alle gelernt haben und wie wir es uns vielleicht wünschen. Schon im Alter von 22 Jahren – ich will ganz unbestreitbare Zahlen nennen – ist der größte Teil der Männer mit einem Mädchen zusammen gewesen. Jeder Offizier und jeder

²¹ In der Vorlage: noch.

Soldat wird das bestätigen können. Ich muß sagen – weil ich mir dafür bessere Formen vorstellen könnte –, daß leider Gottes das Unterhaltungsthema der Männer in einer Kompanie meist das Mädchen und die in Deutschland eingerissene höchst unanständige Art, von seinem Geschlechtsleben zu erzählen, ist. Diese Tatsache steht fest. Weiter steht aber auch die Tatsache fest, daß die Soldaten, die viel mit Mädchen erlebt haben oder erleben, ausgerechnet meistens sehr gute Soldaten sind. Wir haben ja auch in der Bewegung in der Kampfzeit erlebt, daß ausgesprochene Tugendbolde nicht immer die besten Kämpfer waren. – Ebenso erschütternd für unseren Standpunkt sind alle die Feststellungen, die wir bei Mädeln aus allen Gesellschaftskreisen machen konnten, und zwar auch aus den sogenannten besten und feinsten Familien. Die Zahl der Mädels, die mit 25 Jahren oder mit 28 Jahren, wenn sie nicht verheiratet sind, noch völlig ohne Mann gelebt haben, ohne daß sie einmal mit einem Mann beisammen waren, ist verschwindend gering. Nun sehe ich da die Hauptbruchstelle. Man spricht in der Wissenschaft von der sogenannten biologischen Ehe und biologischen Reife. Das ist ein Schlagwort; ich möchte es nicht gern nehmen. Ich bin weiter auch der Überzeugung, was ich auch im Unterricht an die SS und auch vor Jugend absolut vertrete: Wir sind eine Rasse und ein Volk und leben in einem Klima, wo der Mann sowohl wie das Mädchen sehr lange geschlechtslos leben können, auch wenn beide mit 14–16 Jahren durch die Natur zur Geschlechtsreife kommen. Unsere Jugend kann sehr lange ohne Geschlechtsverkehr leben, sie kann es aber nicht so lange, wie es sich unsere bürgerliche Moral vorstellt. So lange geht es nicht! Wenn die Natur so klug ist, einem Menschen diesen allerstärksten Trieb mit 15 oder 16 Jahren zu geben, kann die bürgerliche Moral nicht klüger sein und sagen: du darfst erst ab 30 Jahren! Und weiter sagen: vorher ist das ungesund! Wir müssen einmal darüber nachdenken: Wie sind wir zu diesem Zusammenbruch auf geschlechtlichem Gebiete gekommen, wie wir ihn heute haben?

Ich entwickle Ihnen das so, wie ich selber dazu gekommen bin. Vor zwei Jahren, als ich an diese Zahlen heranging, gab es bestimmt noch 5–600 000 Abtreibungen, und sie mögen jetzt auf die 100 000 zurückgegangen sein. Ich will nicht so optimistisch sein, das zu glauben, aber ich will es einmal aussprechen. Ich glaube, daß es heute noch 500 000 sind. Als ich damals an die Fragen heranging, sagte ich mir: Wenn wir in Deutschland von diesen abgetriebenen Kindern bloß 100 000 im Jahr retteten, selbst wenn es 100 000 Uneheliche wären, so würde das in ungefähr 30 Jahren bedeuten, daß wir soldatisch gesehen – und das habe ich auch in einer drei Seiten langen Denkschrift an den Führer niedergelegt²² – 10 Jahrgänge im Alter von 20 bis 30 Jahren haben zu je 40 000 Mann. Das würde in 30 Jahren eine Armee von 400 000 Mann mehr bedeuten. Nun wird es dem Feldherrn, der mit einer solchen Armee vielleicht im Osten oder irgendwo in Europa das Schicksal Deutschlands oder vielleicht der Welt zu entscheiden hat, völlig gleichgültig sein, ob seine Musketiere ehelich und unehelich sind. Wer regt sich denn überhaupt über die Unehelichkeit noch auf? –

Ich werde gleich etwas aussprechen, damit Sie nicht zu der Meinung kommen, daß ich die Unehelichkeit propagiere. Bisher sind überhaupt viel zu viel offene Türen eingestoßen worden. Die Unehelichkeit propagiert an und für sich niemand, auch in diesem Kreise nicht, sondern wir müssen uns lediglich mit den Tatsachen abfinden.

Da habe ich mir auch die Frage vorgelegt: Wer regt sich über die unehelichen Geburten auf? Meistens nicht der, der geboren wird, auch wenn er erwachsen ist. Es ist ungeheuer komisch: Die Leute behaupten immer, die Erde sei ein Jammertal, und alle sind froh, daß sie da sind! Es regen sich auch nicht diejenigen auf, die von den Unehelichen abstammen. Dann müßte sich ja ein großer Teil des deutschen Volkes aufregen. Und die uneheliche Mutter selbst ist letzten Endes trotz allen Leides glücklich, weil sie eine Mutter ist. Die Frage beschäftigt die Mitwelt, die immer was zu reden hat, aber niemals die Nachwelt. Nun sagte ich mir: Wenn das also lediglich die Mitwelt beschäftigt, viel weniger die Nachwelt, dann wäre einmal die andere Frage zu untersuchen, die die Kernfrage ist, die wir ja gar nicht abstellen können, und deswegen spreche ich es einmal recht deutlich aus. Wir haben,

²² Nicht ermittelt.

weil wir solche Dinge offen aussprechen, nicht im Jahre 1937 den Geschlechtsverkehr erfunden, sondern er war vor uns da. Wir haben uns nicht mit Dingen zu befassen, die wir nicht steuern können, sondern wollen einfach mit den Tatsachen rechnen. Auf diesem Gebiete sind manchmal phantastische Zahlen genannt worden über den ehelichen oder unehelichen Geschlechtsverkehr. Wir haben lediglich festzustellen: Ungefähr mit dem 18. Lebensjahre – das Milieu ist hier natürlich mitbestimmend – bis zum 21. Jahre beim Mann, mit dem 25. beim Mädchen ist der Geschlechtsverkehr in Kraft. Nun seien wir auch wieder ehrlich: Wie ist es in der sogenannten guten Gesellschaft? Wie ist es in der Bürger- und auch in der Arbeiterfamilie? Wie ist es auf dem Lande? Das Land ist noch am ehrlichsten. Man weiß, daß ein junger Mann mit 25 Jahren wahrscheinlich eine Freundin hat. Man weiß in sehr vielen Fällen, daß ein Mädels mit 28 Jahren mit irgendeinem geht, und daß die beiden nun nur über die Artikel irgendeiner Zeitung sich unterhalten, – das glaubt niemand. Insofern ist es doch so pharisäisch bei uns: Darüber unterhält man sich gern, darüber klatscht man sehr gern! Man sagt: Wer ist ihr Freund? Mit wem geht die jetzt, und wenn dann das uneheliche Kind die Folge dieses Mitgehens mit dem Freund ist, dann regt sich die ganze Gesellschaft darüber auf. Das war für mich einer der Angelpunkte, und ich sagte mir: Damit muß irgendwie aufgeräumt werden, und zwar auf die eine Art, daß wir dafür sorgen, was wir ja alle insgesamt tun, worüber wir kein Wort verlieren brauchen, daß der deutsche Mensch, das deutsche Mädels und der deutsche Junge möglichst früh heiraten kann in einer Ehe, die einen Sinn hat, die wirtschaftlich einigermaßen gesichert ist. Auch hier brauchen wir nicht zu viel zu tun, eine ganze Menge, aber nicht übermäßig viel, nicht im Sinne der Wohltätigkeit. Ich darf hier über die SS, die ich führe und die in dieser Hinsicht nach meinen Ausführungen schon früher meistens als etwas unsittlich angesehen wird – es heißt: da sind nur uneheliche Kinder! – eine Zahl nennen, die vielleicht interessant ist. Wir haben bei der Schutzstaffel von 210 000 Mann, von denen im Jahre 1933 70 000 verheiratet waren, seit 1933 50 000 Ehegenehmigungen gehabt. Ich glaube, das allein spricht dafür, wie der Geist hier ist, und ich will das lediglich als Beweis dafür anführen, daß wir in der Frühehe die Lösung sehen.

Diese Lösung ist nun leider nicht in allem anwendbar. Ich darf da eine Zahl herausnehmen: Der unsichtbare Frauenüberschuß durch die Homosexualität, der da ist. Weiter weise ich auf eine andere Tatsache hin: auf die vielen, vielen Frauen – und hier spreche ich weiter aus Erfahrung, weil ich unendlich viele Einzelfälle vor Augen bekommen habe –, die keine Kinder bekommen und keine Kinder bekommen können wegen Krankheit, wegen Schäden des Sportes, aus Verrücktheiten der Mode heraus, aus sonstigen anderen Gründen unserer ungesunden Lebensweise. Diese Familien wollen nun irgendwie Kinder haben, und es ist bemerkenswert, daß wir in der Schutzstaffel 100 000de von Anmeldungen von Familien haben, die ein uneheliches Kind annehmen wollen, aber keines bekommen, und zwar deshalb, weil die Mütter ihre Kinder nicht hergeben wollen; sie behalten sie alle. Das ist an und für sich sehr erfreulich, andererseits aber für die anderen, die gern Kinder haben wollten, weil sie keine eigenen kriegen, betrübend.

Ich komme noch einmal auf die Frühehe zurück. Die Lösung durch die Frühehe ist nicht generell möglich. Wenn tatsächlich – und das bitte ich vor allem zu berücksichtigen – im deutschen Volk auch unter Berücksichtigung unseres Klimas schon ungefähr mit 20 Jahren der Geschlechtsverkehr bei beiden Geschlechtern einsetzt – mit einigen Verschiebungen –, dann müßte man, wenn man wirklich moralisch ist und wirklich auf das Moralische ausgeht, sagen: Unsere ganze Erziehung muß dahin gehen, daß dieser Geschlechtsverkehr aufhört! Aber das werden wir nicht zustande bringen, genau so wenig wie es vor tausenden von Jahren möglich war. (Heitere Zustimmung.) Dann bin ich aber dafür: Wenn tatsächlich Geschlechtsverkehr stattfindet, wollen wir nicht so kleinlich sein und uns gegen das Produkt dieses Geschlechtsverkehrs, gegen das Kind, wenden.

Ich darf hier wieder aus der Praxis und für die Praxis etwas sagen. Meistens ist es doch so: In dem Moment, wo ein Kind erwartet wird, heiraten diejenigen, die ein Kind wollen, ohnedies. Nun kommt ein anderer Fall, und da komme ich auf einen Vorschlag, der einmal bezüglich des Alters gemacht ist. Wir müssen da meines Erachtens eine ganz strenge Linie ziehen. Wenn eine Frau vor 28 Jahren

oder vor 30 – andere sagen vor 26; darüber läßt sich streiten – also vor einem bestimmten Alter ein uneheliches Kind bekommt, so ist das in sehr vielen Fällen eine leichtsinnige Angelegenheit. Vor allem darf es nicht darauf hinauskommen, daß nun jedes 17- oder 18-jährige leichtsinnige Mädel losgeht und ein Kind bekommt und dann sagt: Eigentlich müßt ihr mir noch dankbar sein, daß ich das Kind habe! Darauf soll es nicht hinauskommen. Aber in dem Zeitpunkt, wo man auch bei größter Haltung, bei sittenstrengster Erziehung beim Mädel annehmen muß, daß die Natur stärker sein wird als ein künstliches unseliges Gesetz oder unselige Umstände, muß dann der Staat so großzügig sein und die Sanktion für diese Mutter geben und das uneheliche Kind dem ehelichen dann gleichsetzen. Denn dann kann man sagen: Bitte, Staat, erziehe du deine Männer anders, daß sie vor dem 28. Jahre heiraten!

Ich komme dann zu ein paar Einzelheiten, die mir aufgefallen sind. Der eine Gesichtspunkt, den Herr Ministerialdirektor Volkmar hervorhob: das Blut muß festgestellt werden, damit kein falsches Blut ins deutsche Volk hineinkommt, ist völlig richtig, wenn man die Frage der Zeugnisverweigerung betrachtet. Wir haben andererseits sehr viele Fälle gerade in letzter Zeit, daß sehr tapfere und anständige Frauen wertvollsten Blutes sagen: Nein, ich nenne den Namen des Vaters nicht! Ich kann Ihnen noch eine Ergänzung dazu geben. Ich habe eine Anzahl Dokumente in meinem Panzerschrank, wo der Vater und die Mutter eines unehelichen Kindes zu mir kamen und sagten: Wir wollen hier zu treuen Händen niederlegen, daß es unser Kind ist, daß ich der Vater bin und daß das die Mutter bestätigt. Ich lege hier zu treuen Händen nieder, der und der ist der Vater! sagt die Frau. Ich kann ihn nicht öffentlich nennen aus dem und dem Grunde; wir wollen lediglich, daß das Kind später weiß, von wem es abstammt. Vor dem öffentlichen Gericht aber können wir das nicht bestätigen. Ich kenne Fälle, wo solche Frauen vor den Führer gegangen sind. Die öffentliche Angabe geht aus gesellschaftlichen Gründen oder aus Gründen des Berufs nicht; sie geht nicht, weil der Mann selbst verheiratet ist und keine Kinder in der Ehe hat. Es sind das unendlich tragische, aber anständige Fälle. Hier müssen wir zu einer Einrichtung kommen, wie sie ähnlich in Österreich war. In Österreich gab es – Näheres darüber weiß ich nicht, wie ich gleich sagen will, ich weiß nur von der Einrichtung – die Möglichkeit einer zentralen geheimen Beurkundung, so daß, wenn beispielsweise ein österreichischer hoher Mann der Gesellschaft irgendeiner Dame der Gesellschaft ein Kind zeugte – und dafür wurde diese geheime Beurkundung ja meist benutzt –, bei den normalen Standesbehörden der Vater als unbekannt angegeben wurde, aber in der zentralen Beurkundung, die beim Kabinett lag, der tatsächliche Vater genannt und bekannt war. Der Name wurde aber niemals herausgegeben, nicht einmal nach dem Tode ohne Einwilligung der Erben. Eine solche Einrichtung könnten wir in Deutschland auch irgendwo und irgendwie schaffen. Ich habe in dieser Richtung auch schon einmal einen Vorschlag gemacht²³. Es müßten natürlich ganz bestimmte Kautelen geschaffen werden, daß nicht jeder von den hunderttausend unehelichen Geburten in der Lage ist, es geheim beurkunden zu lassen. Durch bestimmte Maßnahmen und Vorschriften läßt sich das auch einschränken. Wir werden aber nicht darum herumkommen; denn es widerstrebt sicherlich jedem Richter, eine Frau, die den Namen des Vaters ihres Kindes nicht nennen will – sie hat ja für sich nichts davon; für sie wäre es viel leichter, den Vater zu nennen –, eine so tapfere Frau, die sagt: sperrt mich ein, ich sage den Namen nicht! durch Gefängnis oder hohe Strafen zu pressen oder zu erschüttern, daß sie aussagt.

Andererseits bitte ich bei all den Regelungen möglichst um solche, die möglichst wenig Verfahren und möglichst wenig Erpressungen in die Welt rufen. Eine Zeit lang dachte ich daran, daß das uneheliche Kind den Namen des Vaters erhalten muß: es soll ihn erhalten können. Ich habe mich sofort dagegen gewandt mit dem Hinweis, daß sich daraus eine Serie von Erpressungsprozessen übelster Art ergeben würde. Meines Erachtens muß die Stellung des Vaters zum unehelichen Kinde einigermaßen der alten Gewohnheit angepaßt sein, die wir noch in sehr vielen Dörfern finden. Ich darf

²³ Konsequenz dieser Überlegungen war die spätere Beauftragung des SS-Vereins „Lebensborn e. V.“ mit der geheimen Beurkundung von Geburten, auch über den Bereich der SS hinaus, von denen bis 1940 rd. 80% unehelich waren. BENZ/GRAML/WEISS Enzyklopädie, S. 564.

hier noch etwas einschalten: Es stimmt nicht immer und in sehr vielen Gegenden überhaupt nicht, daß eine uneheliche Mutter später nicht heiraten kann. Ich habe selber in jungen Jahren als Bauernknecht in einem oberbayerischen Dorf gelebt und kenne das Leben auf dem Dorfe. Ein Mädel, das ein Kind hat, von dem man den Vater weiß, – das ist das Maßgebende: der Sepp von dem und dem Hof ist der Vater des Kindes von der Kathi! –, wird jederzeit geheiratet. Dahinter findet kein Mensch etwas, weil das Dorf alle diese Dinge natürlich sieht und nicht so verbildet wie die Stadt. Da ist es auch die Norm, daß sich der Vater in einem anständigen Dorf um sein Kind kümmert. Das ist ältestes Recht oder das alte Gewohnheitsrecht, wie wir es auch noch in der Steiermark und in der Schweiz finden: Dort kann man es sich nicht vorstellen, daß der Vater nichts über den Buben oder über sein Kind zu reden hat, sondern er ist selbstverständlich erziehungsberechtigt. Eine ganz andere Frage ist das Erbrecht. Das Erbrecht ist eine Angelegenheit der Sippe, der Familie. Hier muß die Familie für den Hof zusammengehalten werden. Das andere ist eine Frage des Blutes, und um „sein eigen Fleisch und Blut“ – so sagt man auf dem Dorf – muß man sich kümmern, sein eigen Fleisch und Blut kann man nicht fahren lassen. Viel mehr noch als bisher müssen wir auf diesem Gebiete von der Gesamtpartei, von der gesamten Jugenderziehung, von allen Institutionen her darauf sehen, daß die Menschen zur Anständigkeit erzogen werden, daß sie wissen: das und das tut man nicht. – Die Gesetze und die Richter können einen bestimmten Rahmen geben. Aber die Vormundschaftsrichter – darin stimme ich völlig mit Ihnen überein – müssen noch besser ausgesucht werden als bisher. Vielleicht wäre auch daran zu denken, in Deutschland eine Art Familienrichter zu schaffen, der alles, was mit der Familie zusammenhängt, von der Eheschließung an, Ehescheidung, Vormundschaft des unehelichen Kindes und seine Erziehung, kurz alles, was damit zusammenhängt, als weiser Mann entscheidet, nicht als nur Jurist – ich bitte nicht beleidigt zu sein –, sondern als weiser im Leben stehender großzügiger Mensch nach den Gesetzen der Anständigkeit, der alles selbstverständlich im Rahmen der bestehenden Paragraphen – eine Richtlinie muß ja da sein – beurteilt, schlichtet und zuwege bringt. Ich glaube, mit einem solchen Familienrichter – man kann ihn auch anders nennen – könnten wir sehr weit kommen.

Abschließend darf ich zu dem Gesamtproblem sagen: Wenn wir für das uneheliche Kind und für die uneheliche Mutter im Gesetz eine größere Freiheit festlegen wollen, wenn wir großzügiger sein wollen und den Dingen des Lebens so, wie sie sich in der – ich nehme jetzt einmal das häßliche Wort – Kriminalität darstellen, positiv Rechnung tragen wollen, darf ich vor einem warnen: Ich werde mich mit Händen und Füßen gegen jede gesetzliche oder auch stimmungsmäßige allzu große moralische Einschränkung im Verhältnis vom Mann zum Mädel wehren. Hierbei stehe ich bestimmt nicht allein, sondern handle hier im Einverständnis mit dem Führer, mit dem ich immer wieder über dieses Thema gesprochen habe. Denn alles, was wir hier zu stark einschränken, landet drüben auf der anderen Seite bei den Homosexuellen. Irgendwo geht es hin, irgendwohin weicht es ab. Wenn wir die Natur absperren, bekommen wir die Zustände, wie wir sie heute haben. Deswegen beschwöre ich alle, an diese Lösungen großzügig, nicht kleinlich heranzugehen. Wenn wir die Probleme großzügig erfassen, so, wie das Volk selber denkt, dann werden wir sie auch lösen können. Die Haupteinwirkung muß auf dem positiven Wege der Erziehung erfolgen, auf dem Wege der Verbindung unserer Menschen mit der Vergangenheit, wie ich es in ein paar Vorträgen ausgeführt habe, in der Verbindung mit ihren Vätern, Großvätern und Ahnen, und diese Verbindung gibt dann ganz von selbst die Verbindung in die Ehe, in die Zukunft zu den Enkeln. Auf diesem Wege werden wir die beste Lösung finden. Alles läßt sich – das ist nun einmal das Schicksal unserer Generation in diesen ersten 30 Jahren – nicht machen. All die häßlichen Erscheinungen von der Abtreibung bis zur Homosexualität, von der Unanständigkeit und Unritterlichkeit der Männer, die einesteils leichtsinnig sind, andernteils sich von der Verantwortung drücken wollen, von der Leichtfertigkeit der Mädel, die nicht wissen, was das Mutterwerden heißt, bis zu den größten Tragiken, die durch frühere Gesetze kommen, all das haben wir in den ersten 30 Jahren des neuen Reiches noch zu überstehen. Die Generationen in den Jahren, die nach uns kommen, werden es leichter haben. Das aber, was wir zu überstehen haben,

bitte ich immer wirklich nüchtern, fern von allen Theorien, wie ich sie vorhin hörte – daß zuerst Eheschließung und dann Zeugung kommen müsse; auf dem Dorf und in der Natur ist es anders – zu lösen zu versuchen.

Schließlich darf ich noch einen praktischen Vorschlag machen, nämlich bei der nächsten Besprechung, wie ich Herrn Staatssekretär Pfundtner schon sagte, die NSV und die Reichsfrauenführerin²⁴, die gerade auf diesem Gebiete größtes Interesse und Verständnis hat, mit der ich viel über diese Fragen gesprochen habe, hinzuzuziehen. Heil Hitler!

Staatssekretär *Pfundtner*: Ich sagte schon zu Eingang der Sitzung, Reichsführer, daß wir diese Sitzung eigentlich auf Ihre Anregung hin einberufen haben, auf Grund unseres damaligen Gesprächs, und wir sind Ihnen infolgedessen für Ihre Ausführungen und das Interesse, das Sie gerade diesem wichtigsten Thema, das wir vielleicht in Deutschland zu behandeln haben, entgegenbringen, ganz besonders dankbar. Die heutige Besprechung wird ja nicht die letzte über diese Fragen sein, sondern es handelt sich hier um die ersten Gespräche, in denen gewisse Grundlagen sich herauschälen sollen. Bei der nächsten Besprechung werden wir selbstverständlich die von Ihnen genannten Persönlichkeiten, Herrn Hilgenfeldt und Frau Scholtz-Klink, hinzuziehen.

Dr. *Mößmer*²⁵ (Akademie für Deutsches Recht): Ich möchte mir erlauben, als Vorsitzender des Familienrechtsausschusses der Akademie für Deutsches Recht noch einige ganz kurze Bemerkungen grundsätzlicher Art zu dem Gebiet der familienrechtlichen Sonderheit der unehelichen Kinder zu machen. Ich möchte hier anschließen an die letzten Ausführungen des Pg. Himmler, die mir direkt aus der Seele gesprochen waren, und zwar deshalb, weil ich seit einer Reihe von Jahren dieselben Gedanken verfolge und auch – so glaube ich wenigstens – ihnen in der bisherigen Arbeit der Akademie für Deutsches Recht Ausdruck verliehen habe. Das gilt zunächst für das Scheidungsrecht und jetzt auch für das Unehelichenrecht, das ja auch schon im Ausschuß der Akademie in den Beratungen seit einiger Zeit voll fertiggestellt ist²⁶, und zwar im wesentlichen in Übereinstimmung mit dem, was Herr Ministerialdirektor Volkmar als bereits niedergelegten Entwurf des Reichsjustizministeriums bekanntgegeben hat. Ich glaube sagen zu dürfen, daß in der grundsätzlichen Haltung dieses Entwurfs auch bereits diejenigen Gedanken verwirklicht sind, die gerade jetzt Herr Pg. Himmler geäußert hat und die insbesondere darauf zurückgehen und fußen, daß man die Natur nicht durch zu sehr moralisierende Gesetze zu bändigen versuchen soll.

Im Unehelichenrecht hat sich gerade bei den Beratungen im Familienrechtsausschuß der Akademie gezeigt, daß sich zunächst einmal eine Reihe von Meinungen stark gegenüberstanden und zwar auf der einen Seite aus weltanschaulichen, auf der anderen Seite aus politischen Erwägungen heraus. Ich glaube, daß kein Rechtsgebiet so sehr einer praktischen Lösung neben den weltanschaulichen Grundsätzen bedarf wie gerade das Unehelichenrecht. Das praktische Leben darf nicht durch eine zu starre und konsequente Verfolgung von Weltanschauungsgedanken Schiffbruch leiden, und das ist es gerade, was aus [sic] den Ausführungen der Herren Vorredner immer wieder herausgestellt worden ist.

Ein Gebiet hat uns besonders auch im Familienrechtsausschuß beschäftigt, und zwar die Frage der Brautkinder. Gerade an dieses Problem haben sich sehr eingehende Aussprachen geknüpft, und zwar mit Rücksicht darauf, daß es wenigstens nach dem heutigen geltenden Rechtszustande schon eine gewisse Gefahr bedeuten würde, den Brautkindern eine exzeptionelle Stellung zu geben, und zwar deswegen, weil der Begriff des Verlöbnisses im geltenden Recht heute so gefaßt ist, daß hinterher immer Schwierigkeiten entstehen, ob im Einzelfall tatsächlich ein Verlöbniß Vorgelegen hat oder nicht.

²⁴ Gertrud Scholtz-Klink.

²⁵ Zur Person des Rechtsanwalts Ferdinand Mößmer s. ARH III, Nr. 103 Anm. 4.

²⁶ Näheres zu den Beratungen über das Nichteheichenproblem dort s. AKADEMIE FÜR DT. RECHT, Ausschußprotokolle III/2, S. 280 ff., 399 ff., 432 ff.; Übersicht über das bisherige Ergebnis vom 13. 7. 1937: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 575.

Ferner hat die Propagierung der Frühehe in den Ausschußberatungen der Akademie eine außerordentlich große Rolle gespielt. Es ist klar, daß die Frühehe gerade auch von der Akademie für Deutsches Recht als die gegebene Möglichkeit, einer Reihe der schwierigsten Probleme zu Leibe zu rücken, angesehen wird. Auf der anderen Seite habe ich allerdings aus dem Buch von Unger[n]-Sternberg „Die Ursachen der neuzeitlichen Ehezerüttung“²⁷ eine interessante Feststellung entnommen, nämlich daß gerade diese Frühehen am meisten der ehelichen Zerrüttung ausgesetzt sind. Etwa 45 bis 65% aller Scheidungen entfallen auf diejenigen Ehen, die von einem Mann unter 25 und von einer Frau unter 20 Jahren geschlossen worden sind. Das ist also ein Gesichtspunkt, der keineswegs unberücksichtigt bleiben darf, gerade wenn man die Ehe in den Mittelpunkt des ganzen völkischen Lebens stellt. Pg. Himmler hat ja auch hier sehr richtig darauf hingewiesen, daß die Frühehe nur dann Sinn und Zweck hat, wenn auch im übrigen die Voraussetzungen für eine haltbare und gedeihliche Ehe gegeben sind. In denjenigen Ehen, wo die Eheleute infolge ihrer Jugend entweder noch vollkommen mittellos sind oder nicht in der Lage sind, sich Erwerb zu verschaffen, oder wo ihnen die nötige Einsicht in bezug auf die Pflichten und Rechte der Ehegatten und die Pflichten der Mutter noch fehlen, wird natürlich die Gefahr bestehen, daß solche Ehen nicht von Bestand sind.

Die Ausführungen insbesondere von Herrn Professor Astel und auch von Herrn Professor Lenz haben jetzt auch in mir wieder eine Frage auftauchen lassen, die im Familienrechtsausschuß erörtert worden ist, nämlich die Behandlung gewisser zerrütteter Ehen. Das hängt ja mit diesem Problem unmittelbar zusammen. Wenn wir uns z. B. vorstellen: Ein Mann lebt in einer unfruchtbaren Ehe oder in einer Ehe, die zwar an sich fruchtbar wäre, aber bei der die Frau vollkommen sexuell desinteressiert ist – Verschulden liegt nicht vor –, so kommt dieser Mann nach dem heutigen Recht aus dieser Ehe überhaupt nicht heraus. Ob es künftighin möglich sein wird, ist noch umstritten. Jedenfalls ist das eine zu prüfen: Soll beispielsweise in einem solchen Fall der Ehebruch des Mannes, der begangen wird, um sich noch rechtzeitig eine leibliche Nachkommenschaft zu sichern, gleichgestellt werden dem Ehebruch, den er begeht in einer verhinderten Ehe, so daß sein Bestreben in bevölkerungspolitischer Hinsicht gleich schlecht behandelt wird wie ein verwerflicher Ehebruch? Diese Frage hat in den Besprechungen und Beratungen auch im Reichsjustizministerium immer eine Rolle gespielt. Ich habe mich auf den Standpunkt gestellt, daß Ehebruch nicht gleich Ehebruch ist und daß sogar einer Frau, wenn sie an sich an der Ehe festhalten sollte und müßte, mit Rücksicht auf die anderen Umstände die Hinnahme eines Ehebruchs zugemutet werden müßte. Das sind Fragen, die natürlich außerordentlich stark in die bisherigen moralischen Grundsätze unserer Ehegesetzgebung eingreifen, die aber nach all den Ausführungen, die heute hier vorgetragen worden sind, meiner Meinung nach in ihrer Lösung nicht zweifelhaft sein dürften.

Es sind dann noch eine Reihe weiterer Fragen erörtert worden, so die Frage der Auskunftspflicht der unehelichen Mutter über den Vater des zu erwartenden oder bereits vorhandenen Kindes. Auch hier hat sich der Akademieausschuß auf den Standpunkt gestellt, daß in dieser Beziehung ein Zwang auf die Frau nicht ausgeübt werden darf, weil er nur mit verhängnisvollen und gerade auf kriminellem Gebiet liegenden Folgen verbunden wäre.

Diese Probleme haben dann auch zur Erörterung der Frage geführt, ob der Name des unehelichen Kindes der Vatername sein soll. Hier haben wir uns aus denselben Erwägungen, wie sie heute hier vorgebracht wurden, dazu führen lassen, daß wir sogar grundsätzlich den Vaternamen als nicht zweckmäßig bezeichnet haben, sondern nur dann, wenn bestimmte Voraussetzungen die Erteilung des Vaternamens als im Interesse des Kindes liegend gegeben sein lassen, die Erteilung des Vaternamens gefordert haben. Es sind das Gesichtspunkte, die auf der einen Seite gegen gewisse rechtliche Grundsätze verstoßen mögen, die aber aus der Praxis heraus so richtig gelöst sind, wie sie sowohl vom Reichsjustizministerium als auch von der Akademie aufgestellt worden sind.

²⁷ Roderich VON UNGERN-STERNBERG, Die Ursachen der neuzeitl. Ehezerüttung, 1937.

Das gleiche gilt auch für die Haftung der „mehreren unehelichen Väter“ für den Unterhalt des Kindes. Hier scheiden weltanschauliche Fragen ja grundsätzlich aus; denn hier hat die Praxis des Lebens zu entscheiden. Die sogenannte pro rata-Haftung ist auch bei uns abgelehnt worden, und man hat sich dahin verstanden, daß das Gesamtschuldverhältnis das einzig richtige sei, wobei das Wohl des Kindes wieder entscheidend sein müßte.

Das sind einige Probleme, die ich hier noch glaubte erörtern zu müssen, um eine Abrundung des Bildes nach der Seite hin zu ermöglichen, daß eben alle diejenigen Instanzen, die sich mit dieser schwierigen Gesetzgebung befassen, sich ungefähr auf dem gleichen Wege bewegen und alle das gleiche Ziel vor Augen haben.

Der Familienrichter, den Herr Pg. Himmler erwähnt hat, ist auch das, was mir vorschwebt, und was ich schon in einer Denkschrift im Juristenbund im Jahre 1931 zum Ausdruck gebracht habe. Ich habe mich damals auf den Standpunkt gestellt, es müsse ein Institut geschaffen werden, in dem alle die Familie und die Familienzusammenhänge betreffenden Rechtsfragen praktisch gelöst werden können. Auf die Dauer wird dann aus dem Familienrichter sozusagen eine Art Hausarzt, der alle Schmerzen und Fragen, die in der einzelnen Familie auftauchen, behandeln kann und dann in seiner jeweiligen Entscheidung viel weniger fehlgreift als etwa ein Scheidungs- oder Vormundschaftsrichter, der erstmals an einen Fall herangeht und die Zusammenhänge und die Entwicklung einer Familie, ihre rassischen und eugenischen Fragen bisher überhaupt noch nicht gekannt hat. Das wäre ein Ziel, das zwar selbstverständlich noch in einer gewissen Ferne hegt, das aber auch nach meiner Meinung unbedingt erreicht werden muß und erreicht werden kann.

Staatssekretär *Pfundtner*: Ich danke Ihnen, Herr Dr. Mößmer, für Ihre sehr wertvollen Ausführungen und kann Ihnen versichern, daß wir mit dem Familienrechtsausschuß der Akademie für Deutsches Recht in enger Fühlung bleiben werden.

Die heutige Sitzung hatte den Zweck, vom Standpunkt unseres Ressorts aus, das unter verschiedensten Gesichtspunkten an diesen Fragen beteiligt ist, gewisse Grundlagen für weitere Maßnahmen zu gewinnen, und ich glaube, daß der Zweck unserer heutigen Aussprache erreicht ist. Wir haben in den wertvollen Vorträgen und in der Diskussion das Problem von verschiedensten Seiten beleuchtet und damit allen beteiligten Stellen wertvolles Material geliefert. Die heutigen Vorträge haben wir stenographisch festlegen lassen. Sie werden umgedruckt und allen Teilnehmern an der heutigen Sitzung zugehen. Ich darf wohl in Ihrem Sinne handeln, wenn ich bitte, das Material zunächst vertraulich zu behandeln und jedenfalls über den Kreis der amtlichen Stellen usw. nicht hinausgehen zu lassen, da es sich zum Teil um heikle und zur Zeit noch nicht ausgetragene Fragen handelt. Wir werden dann in der Weise weiter vorgehen, daß wir nach einiger Zeit, wenn wir alle das Material durchgearbeitet haben, wieder zusammentreten. Ich möchte dann allerdings in Aussicht nehmen, für die nächste Beratung den Kreis zunächst etwas kleiner zu ziehen, damit wir versuchen, etwas Positives in fruchtbarer Arbeit herauszuholen²⁸. Bis dahin wird wohl auch der erste Entwurf des Reichsjustizministeriums über diese Fragen bereits vorliegen.

Ich danke Ihnen nochmals, daß Sie unserer Einladung so zahlreich Folge geleistet haben und den Vorträgen und der Aussprache mit solchem Interesse gefolgt sind, und schließe damit die Sitzung.

(Schluß der Sitzung 13¾ Uhr.)

²⁸ Eine Folgesitzung dieser Art ist nicht nachgewiesen.

Zitierhinweis

Nr. 101 Besprechung im Reichsinnenministerium vom 15. Juni 1937, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d101>